

[startlanguage] Start language	es
[QG10Q1] Country name:	Colombia
[QG10Q2] Organization or entity responsible for the preparation of the report:	Ministerio de Educación Nacional
[QG11Q1] Is your country a State Party to the Convention?	No [N]
[QG11Q11] Does your country plan to ratify this instrument?	Yes [A1]
[QG11Q11_comment] Does your country plan to ratify this instrument? (Comment)	
[QG11Q111] Please indicate the stage of ratification process reached by your country:	Actively under preparation [3]
[QG11Q112] Please briefly explain the difficulties encountered in completing the ratification process and the means of overcoming them:	
[QG11(title)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)	
[QG11(comment)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)	
[QG11(name)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)	
[QG11(size)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)	
Comptage des fichiers:	0
[QG12Q1] Has your country ratified the Protocol?	No [N]
[QG12Q2] Please briefly explain the difficulties encountered:	
[QG12(title)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information	

regarding this section, please
upload the file here: (Titre)
[QG12(comment)] Fichier 1 - If you
wish to share any relevant
information regarding this section,
please upload the file here:
(Commentaire)

[QG12(name)] Fichier 1 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Nom du
fichier)

[QG12(size)] Fichier 1 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Taille du
fichier)

Comptage des fichiers: 0

[r425q2] Have legislative measures
been taken pursuant to the
Recommendation? Yes [A1]

[r425q2_comment] Have legislative
measures been taken pursuant to
the Recommendation? (Comment)

Desde la Constitución Política de 1991, el Gobierno de Colombia establece la educación como un derecho “Artículo 67. Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” De igual manera, el país promueve desde el Código de Infancia y Adolescencia en su artículo 28 que: “Derecho a la educación. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica. De esta manera, corresponde al Estado garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. En ese sentido, el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de sus competencias referidas en el Decreto 5012 de 2009, a través de sus programas y acciones, avanza en la garantía del derecho a la educación y da cumplimiento a la Ley 1752 de 2015, que tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de discriminación por razones de etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación. Ahora bien, el Ministerio de Educación Nacional, contribuye a través de procesos de inclusión y equidad en la educación, al reconocimiento de

manera pertinente de la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas y mayores. Esta pertinencia se centra en el desarrollo integral y participación de toda la población, en un ambiente pedagógico y de aprendizaje sin discriminación o exclusión alguna, garantizando, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos, reduciendo las brechas, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminen las barreras existentes en el contexto educativo. En ese sentido, la inclusión y la equidad en la educación se convierte en la posibilidad de impulsar la transformación de la sociedad hacia la garantía del desarrollo humano, integral y sostenido que contribuya a la equidad para generar igualdad de oportunidades, como lo establece el Plan Decenal de Educación 2016-2026. En cumplimiento de estos mandatos, el Ministerio de Educación como rector de la política educativa lidera varios procesos que garantizan la educación no solo como un servicio sino como un derecho que promueve igualdad de oportunidades para todos: Cada 4 años en la promulgación del Plan Nacional de Desarrollo en el que cada gobierno define su hoja de ruta para el país se define dentro de las políticas públicas todas aquellas que contribuyen a la cobertura universal en básica primaria, secundaria y media y por ampliar cada vez más en el nivel de educación superior. El actual Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, se ampara en una política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados, que busca garantizar igualdad de oportunidades para todos los colombianos. En particular, se formulan tres pactos estructurales: 1. El pacto por la legalidad que se basa en la consolidación del Estado Social de Derecho en todo el país; 2. El pacto por el emprendimiento y la productividad, centrado en la transformación productiva que pretende reducir la dependencia del país de la minería y de los hidrocarburos, así como aumentar la formalización laboral y empresarial, dinamizar el desarrollo y la productividad en las zonas rurales del país. 3. El pacto por la equidad se centra en garantizar la igualdad de oportunidades para la inclusión social (el acceso eficiente y con calidad a servicios de salud, cuidado infantil, educación y formación de capital humano, seguridad alimentaria, vivienda y hábitat) y las oportunidades para la inclusión productiva (acceso a mercados de trabajo e ingresos dignos). En cumplimiento del tercer pacto el país implementa diversos programas líneas estratégicas que priorizar los establecimientos educativos más afectados por la pobreza y la inequidad para formar, acompañar a los educadores, distribuir materiales y herramientas pedagógicas, fortalecer las capacidades de liderazgo de los directivos docentes y desarrollar estrategias para la inclusión y la equidad,

la promoción y ejercicio de derechos, la convivencia y valoración de diversidad y la pluralidad étnica, religiosa, política, cultural y de género y el seguimiento al aprendizaje. Adicionalmente a ello, prioriza acciones en la ruralidad y da cumplimiento al Decreto 4807 de diciembre 20 de 2011 a través del cual Colombia desde ese año establece las condiciones de aplicación de la gratuidad universal educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales. En el ámbito de la educación, las aspiraciones son contenidas de manera esencial en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que pretende “Garantizar una Educación Inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. El ODS 4 debe proponer porque los Sistemas Educativos de los países estén alineados con las políticas internacionales, que buscan que la educación sea de calidad, accesibles desde la educación inicial hasta la educación superior, en el que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas y mayores, disfruten de ambientes de aprendizaje pertinentes, con desarrollos en el marco de las competencias ciudadanas y socioemocionales, cognitivas; comunicativas; tecnológicas; sin barreras, que potencian la interculturalidad y la diversidad para una mejor inclusión social y laboral. Es así como, la inclusión y equidad en la educación se convierten en un proceso constante de transformación. Este nunca es terminado, y permite dar respuestas para garantizar el desarrollo integral y las trayectorias educativas completas, en el marco del reconocimiento y respeto por la diversidad, y que busca que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas y mayores no solo accedan al Sistema Educativo, sino participen de manera plena y efectiva para lograr el éxito escolar. Para lograr lo anterior, toma importante lugar el desarrollo de procesos que garantizan la equidad, relacionados directamente con la justicia y la imparcialidad en cuanto al acceso en igual de oportunidades para todas las personas, entender que la equidad también se refleja en las condiciones para permanecer en el sistema educativo, y en la igualdad para transitar y acceder a una vida digna sin discriminación ni exclusión. Esta equidad que está reflejada en temas de género, etnias, capacidades, entre otras. Finalmente, en este sentido, el Ministerio de Educación avanza en el desarrollo de acciones encaminadas para garantizar las condiciones esenciales para la promoción del desarrollo integral de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas y mayores con procesos de articulación intersectorial dando respuesta a las dimensiones de la inclusión y equidad en la educación y a los principios que los enmarcan: • Garantizar trayectorias educativas completas de todos los niños, niñas, adolescentes jóvenes y adultos, en el marco del desarrollo

integral, desde el reconocimiento y valoración de la diversidad, actuando en el marco del enfoque de derechos y de género, favoreciendo la promoción de la participación plena y efectiva. • Fortalecer los procesos de convivencia escolar desde un enfoque de derechos para garantizar un sistema educativo acogedor, seguro, estimulante en el que todos son valorados. • Valorar la diversidad y reconocer la diferencia como una oportunidad para el aprendizaje y promoción del desarrollo integral. • Promover la formulación y actualización de los proyectos pedagógicos y proyectos educativos comunitarios en el nivel nacional, territorial e institucional, para dar respuestas educativas pertinentes a la diversidad de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. • Favorecer las condiciones para la organización de un sistema de apoyos de acuerdo con las características y particularidades de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. • Desarrollar diferentes estrategias para lograr la participación, la presencia y el progreso de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. • Fortalecer las propuestas curriculares coherentes con el proyecto educativo, el contexto y las particularidades de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. • El Fortalecimiento en la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA), mediante la capacitación a las Secretarías de Educación, a los directivos docentes y a los docentes en el reconocimiento de la normatividad y de los lineamientos generados para impartirla. • Desarrollar ambientes de aprendizaje y proyectos pedagógicos acordes con las características de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, respondiendo a la diversidad, a través de recursos, didácticas, prácticas pedagógicas para el progreso y promoción de toda la población. • Diseñar un sistema de evaluación, coherente con las metas y propósitos de aprendizaje que reconozcan la diversidad y las particularidades de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. • La formulación, diseño e implementación de los Proyectos Educativos Comunitarios PEC de los diferentes pueblos se hacen posible mediante procesos de concertación entre la comunidad educativa y las autoridades tradicionales. Finalmente y en coherencia con la Constitución Política de Colombia y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, el Ministerio de Educación Nacional ha apostado por la consolidación de un documento de Lineamientos de Política de Inclusión y Equidad en la Educación que permite dar orientaciones a las secretarías de educación, establecimientos educativos, familias y comunidad en general para la incorporación e implementación de acciones que tengan en cuenta los principios y enfoques propuestos para el desarrollo de planes de gobierno, proyectos educativos,

programas y estrategias con un sentido amplio de lo que significa educación de calidad, a lo largo de la vida para todos. Este documento de política promueve el desarrollo de acciones para el acceso, permanencia y calidad de la educación, que dan respuesta educativa oportuna y pertinente a todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas, en especial en los de contextos rurales y para grupos de población expuestos a la exclusión social, mejorando su calidad de vida, reduciendo las brechas sociales, culturales y de aprendizaje. Por su parte la atención educativa a grupos étnicos del Ministerio de Educación Nacional se ha propuesto como un proyecto estratégico y transversal, que se apoya en un amplio marco normativo fundamentado en los artículos 7º y 10º de la Constitución Política, el Título III Capítulo 2 de la Ley 115 de 1994, el Decreto Reglamentario 804 de 1995 y los convenios y tratados internacionales, que busca garantizar a los grupos étnicos una educación de calidad y con pertinencia a través del reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística de Colombia. La adopción del Convenio 169 de 1989 de la OIT y su incorporación en el ordenamiento jurídico de Colombia mediante la Ley 21 de 1991 constituyó un avance significativo en la política de atención educativa a grupos étnicos, la cual está transitando de la Etnoeducación, como política de reconocimiento a la diversidad, identidad, respeto e inclusión en un país pluriétnico y multicultural, a la construcción de una política participativa en el marco del reconocimiento de los sistemas educativos propios, comunitarios e interculturales; proceso que se construye con la participación, concertación y cooperación de las autoridades y organizaciones representativas de los grupos étnicos del país, con el fin de garantizar a sus miembros una Educación en todos los niveles, que posibilite la igualdad con el resto de la sociedad colombiana y les permita participar plenamente tanto en la vida de sus comunidades como en la comunidad Nacional. En este orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional viene formulando e implementando acciones que han permitido consolidar tres ejes de política: — Mejoramiento de la calidad y pertinencia educativa con una perspectiva integrada hacia la política pública con enfoque diferencial para grupos étnicos en todos los niveles del sistema educativo. — Definición concertada de la Política Pública Educativa para los Grupos Étnicos. — Cumplimiento a la sentencia T-025 de 2004, los Auto 004 y 005 de 2009 y sus autos específicos, el Programa de Garantías de Derechos (PGD) y el Decreto Ley de Víctimas 1448 de 2011, en lo referente al componente educativo. Por medio de la formulación, diseño e implementación de los Proyectos Educativos Comunitarios PEC los diferentes pueblos desarrollan su Plan de Vida en su dimensión formativa y educativa y recoge los elementos

conceptuales, pedagógicos, metodológicos y operativos, concertados y decididos participativamente por un grupo étnico con el fin de orientar la formación de sus miembros de acuerdo con sus intereses, propósitos culturales, contextos históricos y territoriales. Los proyectos educativos tienen un componente de autodiagnóstico (contexto geográfico, económico, social, cultural y educativo), principios de la cosmovisión de cada pueblo, (espiritualidad, ley de origen, gobierno propio, la tradición, los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la cultura del grupo étnico), componente pedagógico (los aspectos interculturales que se consideran relevantes para el desarrollo de su proceso educativo, organización de contenidos, prácticas pedagógicas propias, plan de estudios, formas de evaluación) y componente comunitario. A partir de los fundamentos y principios de cada PEC se desarrolla la atención educativa a la población desplazada, reconociendo la cosmovisión y conocimientos ancestrales de cada pueblo, los cuales están consignados en el PEC de cada uno de ellos. Entre las acciones afirmativas adelantadas con los pueblos indígenas se encuentran:

- Gran parte de los proyectos etnoeducativos que se encuentran en ejecución contribuyen a la permanencia de las familias en el territorio, puesto que reconocen sus prácticas culturales propias y vinculan las dinámicas comunitarias a los procesos escolares.
- El trabajo de las organizaciones en la implementación de los proyectos etnoeducativos ha impactado en algunas Secretarías de Educación departamentales, generando acciones que han permitido fortalecer los procesos culturales aportando elementos importantes a la protección y prevención de desplazamiento.
- Con la implementación de los proyectos etnoeducativos, algunas las comunidades afectadas por el desplazamiento han logrado restablecer la conexión con los procesos educativos, con el sentido de normalizar la situación en la fase de atención, ya que los niños, las niñas y los jóvenes encuentran en estos espacios un sentido vital con su cultura, cosmogonía y su lengua.
- Un grupo de los pueblos acompañados asumieron la administración educativa en el marco de la implementación del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), a través de la contratación en el marco del Decreto 2500 del 2010 , posibilitando la incorporación de las autoridades tradicionales y maestros de la cultura y lengua en los espacios educativos, brindándose una educación que respete y fortalezca su identidad, convirtiéndose en factores que fomentan la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y previenen la deserción escolar.
- En el marco de la construcción de proyectos educativos comunitarios o proyectos etnoeducativos se han iniciado procesos de fortalecimiento o revitalización de las lenguas nativas atendiendo a la Ley 1381 de 2010 “Ley de lenguas”.
- El MEN en articulación con el

Ministerio del Interior viene acompañando los procesos de instalación, socialización y definición de las rutas metodológicas de los planes de salvaguarda en los pueblos focalizados en el Auto 004 del 2009, en el ámbito de su competencia. Mientras se surten los procesos de formulación, concertación y protocolización de los planes de salvaguarda étnica, el Ministerio de Educación avanza en la consolidación del componente educativo de los respectivos planes, en atención a la fase en la que se encuentran. Además, coordina de manera subsidiaria con las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, la divulgación de las normas y los lineamientos para la garantía del derecho a la educación de los pueblos indígenas identificados en el Auto 004 del 2009, el Programa de Garantía de Derechos y los demás autos diferenciales. Igualmente, el MEN ha implementado acciones orientadas al restablecimiento del derecho a la educación de los pueblos en situación de alta vulnerabilidad a través de la declaración de la gratuidad educativa universal, mediante la construcción de lineamientos para su atención educativa y a través de la asistencia técnica permanente a las Secretarías de Educación Departamentales y Municipales. Lo anterior con el fin de promover la garantía de los derechos de los grupos étnicos y el reconocimiento de un enfoque de derechos para la atención diferencial. Es así que en la última década se ha logrado la formulación, diseño e implementación de los proyectos y/o modelos educativos de 97 de los 102 pueblos indígenas que habitan en el territorio colombiano, mediante la celebración de 194 convenios y contratos interadministrativos con las organizaciones representativas de estos pueblos. En el caso de los pueblos indígenas se viene construyendo el Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, como documento orientador de la política pública educativa para estos pueblos, compromiso establecido en el Plan de Desarrollo 2011-2014. El SEIP se construye en el marco de la CONTCEPI, es aprobado mediante consulta previa en la Mesa Permanente de Concertación y reglamentado mediante las normas correspondientes. En 2007, el Decreto 2406 reglamentó la creación y funcionamiento de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de Educación para los Pueblos Indígenas de Colombia-CONTCEPI, como el espacio para propiciar la construcción de políticas públicas en materia educativa de y para los pueblos indígenas. En este espacio surge el concepto de Sistema Educativo Indígena Propio –SEIP como mecanismo de concreción de la educación propia que ha de contribuir a asegurar la pervivencia física y cultural de los 102 pueblos indígenas de Colombia. Durante once años de construcción colectiva se han desarrollado 38 sesiones de trabajo de la CONTCEPI, con avances significativos en el documento SEIP, en los componentes Político–Organizativo,

Pedagógico y de Gestión: — Político-organizativo. Se refiere a los fundamentos históricos, territoriales, culturales, políticos, organizativos, ley de origen/derecho mayor, articulaciones externas y sus efectos. — Pedagógico. Relaciona las pedagogías indígenas propias, sus procesos y principios pedagógicos, el Plan Educativo Indígena, Cultural, Comunitario y Territorial, el Proyecto Educativo Comunitario, Semillas de vida y educación universitaria. — Administración y gestión. Contiene los principios de administración propia, el rol de las autoridades indígenas, la estructura del SEIP, órganos de participación, espacios de diálogo de saberes, la administración del SEIP y el relacionamiento de los dinamizadores. En este momento el documento SEIP se encuentra en un estado de avance significativo quedando pendiente, la construcción de la norma que da paso a su implementación. Luego de surtidos estos pasos tendrán lugar un proceso de certificación por el MEN de los resguardos y/o territorios indígenas que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto 1953 de 2014, con el fin de que sus autoridades tradicionales administren el Sistema Educativo Indígena Propio. En este marco, y mientras se pone en funcionamiento el Sistema de Educación Indígena Propio –SEIP-, se implementa la administración del servicio educativo mediante la contratación en el marco del Decreto 2500 DE 2010 que reglamentó de manera transitoria la contratación de la administración del servicio educativo por parte de las ETC con diversas organizaciones indígenas (cabildos, asociaciones de cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociaciones de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas). Con las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras Se ha avanzado en la elaboración consensuada, puesta en práctica y fortalecimiento de proyectos y modelos etnoeducativos e interculturales. Por otra parte, durante los últimos años, se han desarrollado de manera sistemática y progresiva los talleres de implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos -CEA dirigidos a las secretarías de educación a partir de lo señalado en la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1122 de 1998 y los lineamientos de la cátedra. (Documento 12 – Lineamientos de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos MEN 2010). Igualmente se ha avanzado en el proceso de concertación de la construcción del estatuto docente en cumplimiento de la Sentencia C-666 de 2016, proceso que se desarrolla en la Comisión Cuarta de la Comisión Consultiva de Alto Nivel. Durante 2020 el Ministerio de Educación Nacional continuará apoyando la construcción y consolidación de los proyectos educativos comunitarios de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, al igual que desarrollará un proceso de formación, reconocimiento y resignificación de los proyectos educativos comunitarios dirigido

[r425q5] Please explain briefly the extent to which public policies and programmes correspond to the general provisions of the Recommendation.

a establecimientos educativos de San Andrés, providencia y Santa Catalina, San Basilio de Palenque, Cartagena, Tumaco, Quibdó, Cauca y La Guajira. De la misma forma continuará acompañando la implementación de la Cátedra de estudios afrocolombianos en la totalidad del país. Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional acompaña la construcción de las políticas etnoeducativas para el departamento de Chocó y el Distrito de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca, lo cual garantizará la planeación de acciones territoriales que reconocen el contexto de las comunidades negras, afrocolombianas de estos territorios. Igualmente se avanza en la formulación de orientaciones para la etnoeducación en el país, ruta de construcción que se concertará con la Comisión Pedagógica Nacional (espacio de diálogo y concertación con los delegados de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país en temas educativos creada a partir de la Ley 70 de 1993). Con el pueblo Rrom El Decreto 2957 de 2010 propende por la protección integral de los derechos del grupo Rrom o Gitano, en el artículo 14 establece que el Ministerio de Educación Nacional orientará en coordinación con las secretarías de educación certificadas la prestación de un servicio educativo pertinente en un marco de inclusión y equidad. En este sentido, el MEN, a través del Equipo de Atención a Grupos Étnicos, apoyó en 2012 al pueblo Rrom en la formulación de los lineamientos pedagógicos para la atención educativa pertinente a sus integrantes, como producto de una investigación participativa y comunitaria donde se dialogó y se concertó con los ancianos y ancianas, la comunidad educativa, sus autoridades tradicionales y sus organizaciones representativas. Como resultado de este proceso se construyó el documento borrador “Lineamientos para la Atención Educativa del Pueblo Rrom o Gitano Asentados en Colombia”. MEN-PRORROM. Este documento se basa en el Zakono, que, desde los milenarios usos y costumbres transmitidos de manera oral, le indica a cada gitano y gitana los usos, valores, principios, roles y costumbres que le dan razón de ser a su existencia como gitano. Para el próximo cuatrienio el Ministerio de Educación Nacional en el Espacio de la Comisión Nacional de Diálogo construirá los lineamientos educativos, al igual que un modelo flexible que se adapte a sus condiciones, características y prácticas culturales en el marco de un proceso de construcción intercultural. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la atención puesta en no dejar a nadie atrás, brinda una oportunidad única para construir sociedades más inclusivas, justas y equitativas. La cuestión de cómo encontrar condiciones para llegar a todas las personas y ofrecerles las mismas oportunidades de progreso educativo sigue siendo un reto importante en todo el mundo. Este reto incluye, aunque no se limita a, superar las dificultades

para atender la gran riqueza poblacional que existe en los países en términos de sexo, edad, origen étnico, estatus migratorio, capacidad, ubicación geográfica, entre otros. Bajo esta mirada, la inclusión y la equidad en la educación son apuestas globales que trascienden lo poblacional. Por lo tanto, si bien es cierto, la inclusión ha sido pieza clave en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, otras poblaciones y grupos históricamente excluidos, también son parte importante en este proceso enmarcado en el ODS4. Esta alineación entre el enfoque del Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” con la Agenda 2030 en general y la Declaración de Incheon en particular, ha hecho que Colombia sea líder en el desarrollo de estrategias para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, priorizando en dicho Plan una proporción importante de las metas de los ODS. Para lo anterior, el país ha decidido contemplar cuatro (4) pilares para el cumplimiento de los ODS : un esquema de seguimiento y reporte, una estrategia territorial, fortalecimiento de alianzas con actores no gubernamentales y el acceso a datos abiertos para el seguimiento oportuno y pertinente, ubicando a Colombia como uno de los países pioneros en garantizar acciones para avanzar en el cumplimiento de la agenda 2030. Para avanzar en el ARTÍCULO 5 de la Convención, Colombia desde 1994 estableció en su ley general de educación. ... La formación en el respeto • A la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad Por tanto, todas las políticas, programas y proyectos dan cumplimiento al mandato constitucional y a lo establecido en la ley 115 de 1994 “Ley General de Educación” Adicionalmente, las leyes 1620 de 2013 “por medio de la cual se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar” que lidera el Ministerio de Educación y la Ley 1752 de 2015, por medio de la cual se modifica la ley 1482 de 2011, para sancionar penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad, y que también son base para el diseño e implementación de programas para la promoción del desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales. Acorde con la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación (Ley 115/94), que establece como uno de los fines de la educación la formación para el respeto a los derechos humanos, en especial la vida, la paz, la democracia, la convivencia, el pluralismo y el ejercicio de la tolerancia y la libertad, el Ministerio de Educación Nacional fue uno de los países en el mundo pionero en incluir, dentro de las políticas educativas y los lineamientos de dichas políticas, la

formación para la ciudadanía. Dicho proceso se realizó en compañía de un grupo de docentes, investigadores y profesionales de las más diversas disciplinas, para la formulación de los estándares básicos en competencias ciudadanas y la promoción habilidades cognitivas, socioemocionales y comunicativas (Chaux et al., 2008) en los estudiantes. Las competencias ciudadanas establecidas en los estándares, se complementan con las exigencias de la Ley 115 de 1994 en su artículo 14 y por ello entre los años 2004 y 2010, con la participación de instituciones, docentes, estudiantes, investigadores y familias de todo el país, se estructuraron, a través de varios pilotajes, los Programas Pedagógicos Transversales de (i) Educación Ambiental, (ii) Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, (iii) Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos y (iv) Estilos de Vida Saludables. Desde 2019 implementa la línea estratégica de “Entornos escolares para la vida, la convivencia y la ciudadanía”, que se enfoca en el desarrollo socioemocional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Colombia. Esta línea estratégica se desarrolla en 4 componentes cuyos avances son: 1) Emociones para la Vida: En este componente se realizan acciones para promover en el aula, en los procesos de enseñanza aprendizaje y en las interacciones cotidianas emociones para la vida, la convivencia y la ciudadanía para lo cual se hace énfasis en la necesidad de transformar las prácticas pedagógicas de los docentes, promover el cuidado y autocuidado, la educación para sexualidad, el desarrollo sostenible, mejorar los climas de aula y las competencias ciudadanas y socioemocionales para el ejercicio de los Derechos Humanos, a través de procesos de formación y acompañamiento a docentes y directivos docentes. 2) Sistema Nacional de Convivencia Escolar: Con la consolidación de la participación de los estudiantes en los procesos de convivencia, la implementación del Sistema Único de Información de Convivencia Escolar –SIUCE, para el reporte y seguimiento a casos que afectan la convivencia pacífica y la implementación de protocolos para la prevención de situaciones que vulneran la integridad de niñas, niños y adolescentes (consumo de sustancias psicoactivas, violencias basadas en género, suicidio, intervención adecuada de la policía en entornos escolares) 3) Fortalecimiento de la alianza familia - escuela: Las familias son el primer referente para la niñez. Las interacciones que suceden en su entorno familiar desde la primera infancia son determinantes para los demás ciclos de vida y por ello, lo que sucede con las familias decididamente, incide en la forma como los niños, niñas y adolescentes se relacionan consigo mismos, con los demás y con el entorno, y a partir de allí construyen y consolidan sus proyectos de vida. 4) Promoción de una educación para la Historia, la Ética y la

Ciudadanía: en el marco de este componente el Ministerio adelanta acciones específicas que contribuyen al reconocimiento y fortalecimiento de estrategias para la democracia, los comportamientos cívicos y el desarrollo del pensamiento crítico e histórico en los estudiantes En Colombia, los conceptos de equidad, inclusión y diversidad en la educación se han concebido desde la capacidad que tiene el sistema educativo de responder de manera pertinente y oportuna a las diferentes culturas que atiende, reconociendo y enaltecendo la diferencia, y aceptando la pluralidad, multiculturalidad y demás características diversas en cada contexto. Es decir, la valoración de la diferencia, impactando en la generación de políticas y estrategias para que todas las personas participen de manera plena y efectiva en la sociedad. Esta diversidad responde a particularidades de toda la población, transformando prácticas, políticas y culturas institucionales. Una de las principales apuestas es la generación de condiciones que aseguren, de manera progresiva, un servicio educativo de calidad, en el marco de una atención integral, que impacte de manera positiva la consolidación y seguimiento de trayectorias educativas completas de todos y todas. Desde la Constitución Política de Colombia en sus artículos 7 y 10 se reconoce y protege a los grupos étnicos, igualmente mediante la Ley 21 de 1991 el país aprobó el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989. En el contexto educativo, estas garantías se ven reflejadas en la Ley General de Educación 115 de 1994 y concretamente en los principios establecidos en el Decreto 804 de 1995 en el cual se establece que la educación para grupos étnicos hace parte del servicio público educativo y se sustenta en un compromiso de elaboración colectiva, donde los distintos miembros de la comunidad en general, intercambian saberes y vivencias con miras a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos. Sus principios son: a) Integralidad, entendida como la concepción global que cada pueblo posee y que posibilita una relación armónica y recíproca entre los hombres, su realidad social y la naturaleza; b) Diversidad lingüística, entendida como las formas de ver, concebir y construir el mundo que tienen los grupos étnicos, expresadas a través de las lenguas que hacen parte de la realidad nacional en igualdad de condiciones; c) Autonomía, entendida como el derecho de los grupos étnicos para desarrollar sus procesos etnoeducativos; d) Participación comunitaria, entendida como la capacidad de los grupos étnicos para orientar, desarrollar y evaluar sus procesos etnoeducativos, ejerciendo su autonomía; e) Interculturalidad, entendida como la capacidad de conocer la

cultura propia y otras culturas que interactúan y se enriquecen de manera dinámica y recíproca, contribuyendo a plasmar en la realidad social, una coexistencia en igualdad de condiciones y respeto mutuo; f) Flexibilidad, entendida como la construcción permanente de los procesos etnoeducativos, acordes con los valores culturales, necesidades y particularidades de los grupos étnicos; g) Progresividad, entendida como la dinámica de los procesos etnoeducativos generada por la investigación, que articulados coherentemente se consolidan y contribuyen al desarrollo del conocimiento, y h) Solidaridad, entendida como la cohesión del grupo alrededor de sus vivencias que le permite fortalecerse y mantener su existencia, en relación con los demás grupos sociales. Educación de calidad enfoques y retos (enfoque y resultados de calidad saber 11 2019 y consolidado cuatrienio de saber 3,5,9) Principales estrategias movilizadoras (Resumen de acciones e impactos 2020): -Plan Nacional de Lectura y Escritura - PNLE -Bilingüismo -Socio Emocional y convivencia - Alianza Escuela – Familia -Escuela de Liderazgo Directivo - Educación para la ruralidad -Educación Media -Educación inclusiva -Jornada Única Por su parte y dando cumplimiento de los artículos 7, 8, 10 y 70 de la Constitución política de Colombia, y los artículos 4, 5 y 28 de la Ley 21 de 1991, el país cuenta con la Ley 1381 de 2010 por medio de la cual se dictan normas sobre el reconocimiento, fomento, uso, protección y preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes. Colombia cuenta con 68 lenguas (65 lenguas nativas, 2 lenguas criollas y una romaní) En este sentido concretamente el Ministerio de Educación Nacional en concertación con los pueblos y comunidades impulsa las iniciativas de los pueblos para la creación de materiales en su lengua nativa y otorgará preferencia para su publicación y difusión. Igualmente se garantiza la enseñanza en lengua materna e igual creará un programa de formación para intérpretes y traductores, proceso que se ha venido trabajando en la última década con la Organización Indígena de la Amazonía de Colombia -OPIAC.

[QG13(title)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG13(comment)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG13(name)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information

regarding this section, please
upload the file here: (Nom du
fichier)

[QG13(size)] Fichier 1 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Taille du
fichier)

[QG13(title)] Fichier 2 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Titre)

[QG13(comment)] Fichier 2 - If you
wish to share any relevant
information regarding this section,
please upload the file here:
(Commentaire)

[QG13(name)] Fichier 2 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Nom du
fichier)

[QG13(size)] Fichier 2 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Taille du
fichier)

[QG13(title)] Fichier 3 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Titre)

[QG13(comment)] Fichier 3 - If you
wish to share any relevant
information regarding this section,
please upload the file here:
(Commentaire)

[QG13(name)] Fichier 3 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Nom du
fichier)

[QG13(size)] Fichier 3 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Taille du
fichier)

Comptage des fichiers: 0

[QG2Q1_1] Please indicate measures adopted by your government to eliminate and prevent discrimination in education within the meaning of the Convention/Recommendation [1]: (Constitutional laws and/or legislation prohibit discrimination in education)

Yes [Y]

[QG2Q1_2] Please indicate measures adopted by your government to eliminate and prevent discrimination in education within the meaning of the Convention/Recommendation [1]: (Regulations prohibit discrimination in education)

Yes [Y]

[QG2Q1_3] Please indicate measures adopted by your government to eliminate and prevent discrimination in education within the meaning of the Convention/Recommendation [1]: (Policies and programmes aim to eliminate and prevent discrimination in education)

Yes [Y]

[QG2Q1_4] Please indicate measures adopted by your government to eliminate and prevent discrimination in education within the meaning of the Convention/Recommendation [1]: (Access to justice in case of violations of the right to non-discrimination in education)

Yes [Y]

[QG2Q1_5] Please indicate measures adopted by your government to eliminate and prevent discrimination in education within the meaning of the Convention/Recommendation [1]: (Combatting discrimination in terms of curriculum)

Yes [Y]

[QG2Q1_other] Please indicate measures adopted by your government to eliminate and prevent discrimination in education

within the meaning of the
Convention/Recommendation [1]:
(Other)

[QG2Q11] Please provide a brief description of the relevant legal, regulatory or policy texts including measures on: Non-discrimination in the admission of pupils to educational institutions Non-differential treatment, including of foreign nationals resident in your country

Colombia. En desarrollo del componente 2 de la línea estratégica “Entornos para la vida, la convivencia y la ciudadanía”, desde el Sistema Nacional de Convivencia Escolar el Ministerio de Educación Nacional lidera la elaboración de un protocolo de prevención de la xenofobia teniendo en cuenta los efectos de la migración de venezolanos en Colombia. Este protocolo es una hoja de ruta para que los establecimientos educativos puedan responder de manera integral ante situaciones de xenofobia, exclusión y estigmatización contra niños, niñas y adolescentes migrantes. Es así que Colombia cuenta con la Ley 1482 de 2011, que tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que sean vulnerados a través de actos de racismo o discriminación. De esta manera, se da desarrollo al Estado Social de Derecho, con el cual pretendemos identificarnos en medio de la diferencia, a través de los principios constitucionales fundamentales del pluralismo artículo 1, el principio de la diversidad étnica artículo 7 y el multiculturalismo del artículo 70 de la Constitución Nacional. Por su parte, La Corte Constitucional en la Sentencia T-1090 de 2005, ha definido la discriminación como: “un acto arbitrario dirigido a perjudicar a una persona o grupo de personas con base principalmente en estereotipos o perjuicios sociales, por lo general ajenos a la voluntad del individuo, como son el sexo, la raza, el origen nacional o familiar, o por razones irrelevantes para hacerse acreedor de un perjuicio o beneficio como la lengua, la religión o la opinión política o filosófica”. Agrega la Corte en el mismo fallo, “que el acto discriminatorio es la conducta, actitud o trato que pretende consciente o inconscientemente anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales”. La Ley 1482 incorpora el artículo 102 del Código Penal sobre la apología del genocidio, estableciendo que “El que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan, el genocidio o el antisemitismo o de alguna forma lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses, multa de 666.66 a 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses”.

[QG2Q2_1] Please indicate actions taken by your government to

Yes [Y]

guarantee equal access to all levels and types of education in your country: (Constitutional laws and/or legislation guarantee equal access to education)

[QG2Q2_2] Please indicate actions taken by your government to guarantee equal access to all levels and types of education in your country: (Regulations ensure equal access to all levels and types of education)

Yes [Y]

[QG2Q2_3] Please indicate actions taken by your government to guarantee equal access to all levels and types of education in your country: (Policies and programmes ensure equal access to all levels and types of education)

Yes [Y]

[QG2Q2_other] Please indicate actions taken by your government to guarantee equal access to all levels and types of education in your country: (Other)

[QG2Q21] Please indicate the relevant legal, regulatory or policy texts and provide a brief description of the measures taken:

No. Documento Año Aspecto 1 Constitución Política de Colombia 1991 Constitución Política de Colombia 1991. 2 Ley 21 del 1991. Congreso de la República 1991 Por medio de la cual se aprueba el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989 3 Ley 47 de 1993 1993 Comunidades Raizales: Contempla la implementación del bilingüismo en todos los niveles educativos. 4 Ley 70 de 1993 1993 Contempla los derechos constitucionales de la población afrocolombiana y particularmente en su capítulo IV establece que: "(...) El Estado colombiano reconoce y garantiza a las comunidades negras el derecho a un proceso educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales". En lo referente a educación superior, el Artículo 38 de la misma ley establece que: "(...) Los miembros de las comunidades negras deben disponer de medios de formación técnica, tecnológica y profesional que los ubiquen en condiciones de igualdad con los demás ciudadanos". El Estado debe tomar medidas para permitir el acceso y promover la participación de las comunidades negras en programas de formación técnica, tecnológica y profesional de aplicación general". 5 Ley General de Educación - Ley 115 1994 Señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una

función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público 6 La Sentencia T 569 de 1994 Corte Constitucional 1994 Ratifica el derecho a la educación y al derecho al libre desarrollo de la educación. 7 Decreto 804 de 1995. 1995 La Educación para grupos étnicos hace parte del servicio público educativo y se sustenta en un compromiso de elaboración colectiva. Define los principios de la etnoeducación. 8 Decreto 1627 de Septiembre 10 de 1996 1996 Por el cual se reglamenta el artículo 40 de la Ley 70 de 1993 y en su artículo primero crea “el Fondo Especial de Créditos Educativos administrados por el Icetex para estudiantes de las Comunidades Negras de escasos recursos económicos” 9 Decreto nacional 3011 1997 Por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos 10 Decreto nacional 1122 1998 Por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país y se dictan otras disposiciones. 11 La Sentencia T-101 de 1998 - Corte Constitucional 1998 Ratifica el Derecho a la educación, el Derecho a la igualdad en acceso a la educación sin importar la condición sexual y al libre desarrollo de la personalidad. 12 Ley 704 de 2001 Congreso de la República 2001 “Convenio 182 adoptado por la OIT en 1.999 y la recomendación No. 90 Abolición efectiva del trabajo infantil y fija las edades mínimas de admisión al empleo. // Peores formas de trabajo infantil 13 La Sentencia T- 025 de 2004 y el Auto No. 092 - Corte Constitucional 2004 Se establece cuatro órdenes específicas que obligan a la creación de 13 programas específicos para contrarrestar los riesgos de género en el conflicto armado y las facetas de género del desplazamiento forzado. Entre estos programas esta la atención de mujeres desplazadas entre los 15 y 25 años para recibir un programa educativo. 14 Ley 982 de nivel Nacional 2005 Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones. 15 Decreto Nacional 250 2005 Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia y se Dictan otras disposiciones 16 Orientaciones MEN 2005 Lineamientos de política para la atención a poblaciones vulnerables 17 Ley 1098 2006 Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia 18 Guía 34 2008 Cartilla de índice de inclusión 19 Decreto 4181 de 2007 2007 Crea la comisión intersectorial para el avance de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, para hacer recomendaciones tendientes a superar las

barreras que impiden su inclusión social 20 Decreto 2406 de 2007 2007 Crea la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas CONTCEPI, que dentro de sus funciones tiene la formulación de directrices y criterios para la construcción y aplicación de políticas educativas en todos los niveles, tanto en el orden nacional como regional, para el fortalecimiento cultural de los pueblos indígenas. 21 Decreto Nacional 366 2009 Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva 22 Orientaciones MEN 2009 Educación Inclusiva con calidad: construyendo capacidad institucional para la atención a la diversidad 23 Ley 1346 de 2009. Congreso de la República 2009 Ratifica la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 24 El Auto 004, 005 y 006 de 2009 - Corte Constitucional 2009 Orientado a la protección de los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos indígenas desplazados. 25 La Ley 1384 de 2010 y Ley 1388 de 2010 Congreso de la República 2010 “Ley Sandra Ceballos, por la cual se establecen las acciones para la atención integral del cáncer en Colombia” y la Ley 1388 de 2010 “Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia”, en sus Artículos 14 y 13 respectivamente. 26 Ley 1381 de 2010 2010 Por la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Política y los artículos 4°, 5° y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes. 27 Decreto 2957 de 2010 2010 Por el cual se expide un marco normativo para la protección integral de los derechos del grupo étnico Rrom o Gitano, convirtiéndose en un hito histórico a nivel nacional e internacional. 28 Ley Nacional 1448 2011 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. 29 Documento MEN 2011 Aportes para la construcción de propuestas pedagógicas en el marco de una educación incluyente y con enfoque de derechos. Primera Infancia 30 Decreto-ley 4635 de 2011. Ministerio del Interior 2011 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras 31 Decreto-ley 4633 de 2011. Ministerio del Interior 2011 Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades indígenas. 32 Decreto 4798 de 2011 Presidencia

y MEN 2011 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008, "por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal 33 Decreto 4800 de 2011. Presidencia 2011 Tiene por objeto establecer los mecanismos para la adecuada implementación de las medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas de que trata la Ley 1448 de 2011 34 Decreto 1930 Presidencia de la República 2012 Política Pública Nacional de Equidad de Género 2012. 35 Sentencia T 428/12 - Corte Constitucional 2012 Acceso y permanencia de jóvenes y adultos en el sistema de educación formal donde ratifica el carácter fundamental del derecho a la educación de toda la población (sin distinción por razón de la edad). 36 Ley Nacional 1620 2013 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 37 Ley Nacional 1680 2013 Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y de las comunicaciones 38 Lineamiento MEN 2013 Lineamientos Política de educación superior inclusiva 39 Lineamiento MEN 2013 Índice de Inclusión para Educación Superior 40 Ley estatutaria 1618-Congreso de la República 2013 Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad 41 El Decreto 1470 del 2013 MEN 2013 Reglamenta el Apoyo Académico Especial regulado en las Leyes 1384 y 1388 de 2010 para la población menor de 18 años, estableciendo en el Artículo 2.3.3.5.6.3.1. la responsabilidad al Ministerio de Educación Nacional de emitir las orientaciones correspondientes, poner en marcha estrategias educativas y brindar asistencia técnica a las ETC para garantizar la atención a la que se hace referencia. 42 Ley 1732 de septiembre de 2014 Congreso de la República 2014 Establece la Cátedra de paz 43 Decreto Único Reglamentario Nacional 1075 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 44 Decreto Nacional 2383 2015 Reglamentación del servicio educativo a los adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal 45 Decreto 1038 de 2015 2015 Presidencia y MEN reglamentan la cátedra de paz 46 Ley 1752 de 2015 2015 Por medio de la cual se modifica la ley 1482 de 2011, para sancionar penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad 47 Plan Decenal de Educación 2016 Reglamenta las estrategias claves para Colombia en temas de educación 48 Ley Nacional 1804 2016 Por la cual se establece la Política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre y se dictan otras disposiciones. 49

Documento MEN 2016 Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026: El Camino hacia la Calidad y la Equidad 50 Orientaciones MEN 2017 Orientaciones para la transición educativa de los estudiantes con discapacidad y con capacidades y talentos excepcionales en la educación inicial, básica y media. 51 Orientaciones MEN 2017 Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. 52 Decreto Nacional 1421 2017 Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad 53 Lineamiento MEN 2017 Lineamientos generales y orientaciones para la educación formal de personas jóvenes y adultas en Colombia 54 Política Pública 2017 Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección Integral al Adolescente Trabajador 2017 - 2027 55 Ley 1878 2018 Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones. 56 Lineamiento MEN 2018 Enfoque e identidades de género para los lineamientos política de inclusiva superior inclusiva 57 Documento 2018 Estrategia para el desarrollo integral del departamento de la guajira y sus pueblos indígenas- CONPES -Consejo Nacional de Política Económica y Social -3944 58 Informe 2018 Avances de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 59 Política Pública 2018 Política nacional de infancia y adolescencia 2018-2030 60 Decreto 762 de 7 de mayo de 2018 - Presidencia de la República 2018 Adopción de la Política Pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas 61 Política Pública 2018 Borrador- Línea de política pública para la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes 2018 - 2028 62 Decreto 1416 de 2018 2018 A través del Decreto 4875 de 2011, recientemente modificado por el Decreto 1416 de 2018, se creó la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia – CIPI, a través de la cual se coordina la implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia “De Cero a Siempre”, establecida como tal mediante la Ley 1804 de 2016 63 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 2019 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 64 MEN SI Lineamientos generales para la atención educativa a población vulnerable y víctima del conflicto armado interno.

[QG2Q3_1] Please indicate the actions taken and planned in your country to ensure equality of opportunities (in terms of access,

Yes [Y]

participation and completion),
equal treatment and to support the
inclusion of all learners (including
girls and women, the economically
and socially marginalized, people
with disabilities and other
vulnerable groups) in learning
processes: (Providing financial
incentives and fellowships)

[QG2Q3_2] Please indicate the
actions taken and planned in your
country to ensure equality of
opportunities (in terms of access,
participation and completion),
equal treatment and to support the
inclusion of all learners (including
girls and women, the economically
and socially marginalized, people
with disabilities and other
vulnerable groups) in learning
processes: (Providing positive or
affirmative action measures)

Yes [Y]

[QG2Q3_3] Please indicate the
actions taken and planned in your
country to ensure equality of
opportunities (in terms of access,
participation and completion),
equal treatment and to support the
inclusion of all learners (including
girls and women, the economically
and socially marginalized, people
with disabilities and other
vulnerable groups) in learning
processes: (Ensuring inclusion in
mainstream schools for all learners)

Yes [Y]

[QG2Q3_4] Please indicate the
actions taken and planned in your
country to ensure equality of
opportunities (in terms of access,
participation and completion),
equal treatment and to support the
inclusion of all learners (including
girls and women, the economically
and socially marginalized, people
with disabilities and other
vulnerable groups) in learning

Yes [Y]

processes: (Training teachers on inclusive education)

[QG2Q3_5] Please indicate the actions taken and planned in your country to ensure equality of opportunities (in terms of access, participation and completion), equal treatment and to support the inclusion of all learners (including girls and women, the economically and socially marginalized, people with disabilities and other vulnerable groups) in learning processes: (Ensuring gender parity in science, technology, engineering and mathematics (STEM) and technical and vocational training (TVET))

Yes [Y]

[QG2Q3_6] Please indicate the actions taken and planned in your country to ensure equality of opportunities (in terms of access, participation and completion), equal treatment and to support the inclusion of all learners (including girls and women, the economically and socially marginalized, people with disabilities and other vulnerable groups) in learning processes: (Providing re-entry programmes for young mothers)

Yes [Y]

[QG2Q3_7] Please indicate the actions taken and planned in your country to ensure equality of opportunities (in terms of access, participation and completion), equal treatment and to support the inclusion of all learners (including girls and women, the economically and socially marginalized, people with disabilities and other vulnerable groups) in learning processes: (Eliminating all barriers for pregnant girls or young mothers in education)

Yes [Y]

[QG2Q3_8] Please indicate the actions taken and planned in your

Yes [Y]

country to ensure equality of opportunities (in terms of access, participation and completion), equal treatment and to support the inclusion of all learners (including girls and women, the economically and socially marginalized, people with disabilities and other vulnerable groups) in learning processes: (Providing auxiliary assistance)

[QG2Q3_9] Please indicate the actions taken and planned in your country to ensure equality of opportunities (in terms of access, participation and completion), equal treatment and to support the inclusion of all learners (including girls and women, the economically and socially marginalized, people with disabilities and other vulnerable groups) in learning processes: (Adapting education infrastructure)

Yes [Y]

[QG2Q3_10] Please indicate the actions taken and planned in your country to ensure equality of opportunities (in terms of access, participation and completion), equal treatment and to support the inclusion of all learners (including girls and women, the economically and socially marginalized, people with disabilities and other vulnerable groups) in learning processes: (Adapting curricula and methods)

Yes [Y]

[QG2Q3_11] Please indicate the actions taken and planned in your country to ensure equality of opportunities (in terms of access, participation and completion), equal treatment and to support the inclusion of all learners (including girls and women, the economically and socially marginalized, people with disabilities and other

Yes [Y]

vulnerable groups) in learning processes: (Providing language classes to newcomers (e.g. refugees))

[QG2Q3_12] Please indicate the actions taken and planned in your country to ensure equality of opportunities (in terms of access, participation and completion), equal treatment and to support the inclusion of all learners (including girls and women, the economically and socially marginalized, people with disabilities and other vulnerable groups) in learning processes: (Eliminating administrative barriers to education [2])

Yes [Y]

[QG2Q3_13] Please indicate the actions taken and planned in your country to ensure equality of opportunities (in terms of access, participation and completion), equal treatment and to support the inclusion of all learners (including girls and women, the economically and socially marginalized, people with disabilities and other vulnerable groups) in learning processes: (Providing flexible learning pathways)

Yes [Y]

[QG2Q3_14] Please indicate the actions taken and planned in your country to ensure equality of opportunities (in terms of access, participation and completion), equal treatment and to support the inclusion of all learners (including girls and women, the economically and socially marginalized, people with disabilities and other vulnerable groups) in learning processes: (Valuing diversity in schools)

Yes [Y]

[QG2Q3_15] Please indicate the actions taken and planned in your country to ensure equality of

Yes [Y]

opportunities (in terms of access, participation and completion), equal treatment and to support the inclusion of all learners (including girls and women, the economically and socially marginalized, people with disabilities and other vulnerable groups) in learning processes: (Combatting stereotyping and stigmatisation)

[QG2Q3_other] Please indicate the actions taken and planned in your country to ensure equality of opportunities (in terms of access, participation and completion), equal treatment and to support the inclusion of all learners (including girls and women, the economically and socially marginalized, people with disabilities and other vulnerable groups) in learning processes: (Other)

[QG2Q31] Please elaborate further on the measures taken, including those to ensure gender equality and the empowerment of girls and women in and through education:

El Ministerio de Educación Nacional concibe que la diversidad, en el marco del proceso educativo, se hace evidente cuando se reconoce que todas las personas tienen la capacidad de aprender de maneras diferentes y a distintos ritmos, y desde los compromisos, motivaciones e intereses particulares. De aquí parte uno de los principios fundamentales que contempla la inclusión y equidad en la educación y es el acoger y valorar la diversidad, desde lo positivo que relaciona elementos de orden social, educativo, y cultural, entre otros, para crear sociedades más justas y equitativas, como por ejemplo lo relacionado con la equidad e igualdad entre los géneros y el acceso al sistema educativo. La Agenda mundial Educación 2030 reconoce que, en términos de la igualdad de género, se requiere de un enfoque que "garantice no sólo que las niñas y los niños, las mujeres y los hombres obtengan acceso a los distintos niveles de enseñanza y los cursen con éxito, sino que adquieran las mismas competencias en la educación y mediante ella". Es así como, en el marco de la inclusión y equidad en la educación, la Agenda de Educación 2030, establece que en el derecho de todos y todas a recibir una educación que promueva el aprendizaje durante toda la vida, haciendo especial énfasis en la eliminación de las inequidades de género y en el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza, se debe garantizar un sistema educativo de calidad, que preste especial atención a los grupos marginados y vulnerables para el desarrollo de su potencial.

Actualmente, el país cuenta con una participación del 49% de mujeres vinculadas al sistema educativo. En este orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional, a través del documento “Enfoque e identidades de género para los lineamientos política de educación superior inclusiva”, establece que el género será entendido “como una construcción cultural, social, histórica, política y económica que establece relaciones jerárquicas entre mujeres y hombres. Como categoría multidimensional, da cuenta de los distintos procesos sociales, simbólicos y subjetivos que contribuyen a producir lo femenino y lo masculino en tanto representaciones sociales, normas e identidades. Asimismo, el género da cuenta de las relaciones de poder y dominación entre hombres y mujeres. Está asociado con la categoría de heterosexualidad normativa y se articula con otros procesos sociales de opresión como la clase, etnias, la edad, la discapacidad o la sexualidad. El Plan Nacional de Desarrollo tiene como uno de los pactos transversales el de igualdad para la mujer, en concordancia el Ministerio trabaja en dos vías, hacer que ellas tengan trayectorias educativas exitosas y armónicas con acceso a la educación inicial, básica, media y superior, así como con el desarrollo pleno sus capacidades y competencias para fortalecer su liderazgo en la sociedad y transformar los roles de género que tradicionalmente las mujeres asumen. De igual forma, es necesario aclarar que para el periodo que se indica en este cuestionario, se implementaba en el país el CONPES 161 que incluía el 2013 -2016 y que desde el año 2017 y 2018, bajo el liderazgo de la Consejería para la Equidad de la Mujer y con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación se realizó la evaluación institucional y de resultados de este, cuyos resultados se encuentran disponibles en el siguiente link:

http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/Evaluacion-Equidad_de_Genero-Conpes_161.pdf A través de la promoción de la educación para la sexualidad se enfoca en prevenir y atender las violencias basadas en género, para lo cual el Ministerio de Educación Nacional promueve la educación sexual integral desde un enfoque de derechos y de cuidado y autocuidado, a través de la línea estratégica de “Entornos Escolares para la Vida, la Convivencia y la Ciudadanía”, que se enfoca en el desarrollo socioemocional de la niñez y juventud de Colombia y plantea estrategias para diversos entornos en los que la niñez, la adolescencia y la juventud interactúa, en el marco de la ley 1620 de 2013 (y su decreto reglamentario 1965 del mismo año), por la cual se crea "el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar", y tiene como objetivos: desarrollar competencias en los estudiantes para

tomar decisiones informadas, autónomas, responsables, placenteras, saludables y orientadas al bienestar; y aprender a manejar situaciones de riesgo, a través de la negativa consciente reflexiva y crítica y decir no a propuestas que afecten su integridad física o moral. En el marco de la descentralización, la competencia del Ministerio está centrada en fortalecer a las Secretarías de Educación Territoriales para que puedan adaptar a su contexto los programas, lineamientos y estrategias que genera la entidad nacional y para implementarlos en sus territorios. La propuesta de Educación en la Sexualidad orienta desde el reconocimiento de los procesos propios de la adolescencia, en tanto, las propuestas pedagógicas y los currículos, pueden incluir temáticas y procesos reflexivos en torno a la construcción de identidad, resolución de conflictos, toma de decisiones, relaciones interpersonales, la construcción de proyectos de vida, hasta el conocimiento y conciencia de las implicaciones de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSR), el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, es decir, los temas propios de la Educación Integral en Sexualidad que previenen el embarazo entre otras situaciones. De igual manera, como parte de la orientación socio ocupacional en el nivel de la educación media, se promueve la formación de mujeres en STEM (por su sigla en inglés Ciencia, Tecnologías, Ingenierías, Matemáticas), con lo cual se plantea la realización de encuentros de “Buscando Carrera” para brindar orientación a las mujeres sobre este tipo de formación, partiendo de grupos focales que permitan identificar los insumos para el diseño de la estrategia a trabajar con Instituciones de Educación Superior y población en el área rural, para la formación de mujeres en carreras no tradicionales, desde la perspectiva que ellas tengan sobre este concepto.

[QG2Q32] Please indicate whether your country has adopted and reviewed legislation related to the minimum age for marriage so that it conforms to international standards (18 years):

No [N]

[QG2Q33] Please provide reference to the relevant laws and provisions:

Si bien Colombia no cuenta con una norma nacional frente al matrimonio a temprana edad, cursa en el Senado un proyecto de ley No. 209 de 2019 Senado para excluir del Código Civil la posibilidad de contraer matrimonio con persona menor de 18 años, por lo cual se propone modificar el artículo 116, el numeral 2 del artículo 140 y suprimir el artículo 117 del Código Civil. Frente a lo anterior, el Ministerio de Educación reconoce la importancia de la iniciativa, y la gravedad de los argumentos que se exponen así como el impacto positivo que tiene la educación en el abordaje de estas inequidades y violencias, pues

es necesaria la acción educativa para prevenir las violencias sexuales , que incluyen el matrimonio infantil y las uniones tempranas, con el fin de garantizar la formación integral de niños, niñas adolescentes y jóvenes y sus trayectorias educativas completas, como también las acciones legislativas que pongan un obstáculo a este tipo de prácticas culturales. De igual forma, el Ministerio participa de una mesa técnica con UNICEF para realizar una consultoría que avance en el análisis de la situación del matrimonio y uniones infantiles, tempranas y forzadas en Colombia (2010-2019).

[QG2(title)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG2(comment)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG2(name)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG2(size)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

[QG2(title)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG2(comment)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG2(name)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG2(size)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please

upload the file here: (Taille du
fichier)
[QG2(title)] Fichier 3 - If you wish to
share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Titre)
[QG2(comment)] Fichier 3 - If you
wish to share any relevant
information regarding this section,
please upload the file here:
(Commentaire)
[QG2(name)] Fichier 3 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Nom du
fichier)
[QG2(size)] Fichier 3 - If you wish to
share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Taille du
fichier)

Comptage des fichiers: 0

[QG21Q1_SQ001] Is compulsory
and free of charge pre-primary
education available in your
country? (Pre-primary education is
compulsory: Please provide the age
of enrolment and duration:)

Yes [Y]

[QG21Q1_SQ001comment] Is
compulsory and free of charge pre-
primary education available in your
country? (Comment)

La educación preescolar es el primer nivel del sistema educativo formal, de acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994 - Ley General de Educación, que desarrolla a su vez el artículo 67 de la Constitución Política . El Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se expide del Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, señala en su artículo 2.3.3.2.1.2 que el nivel de educación preescolar está conformado por tres (3) grados: Prejardín, dirigido a niños y niñas de tres (3) años de edad, Jardín, dirigido a niños y niñas de cuatro (4) años de edad, y Transición, dirigido a niños y niñas de cinco (5) años de edad, siendo este último el grado obligatorio establecido en la Constitución. Sin embargo, el país avanzó decididamente para asegurar el desarrollo integral de los niños y niñas desde su concepción hasta los 6 años, lo que implicó que se ampliará y resignificará el concepto de la educación en la primera infancia. Es así como la educación inicial fue reconocida en el artículo 29 de la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, como un derecho impostergable de los niños y niñas desde la gestación hasta los seis (6) años. A su

vez, el artículo 5 la Ley 1804 de 2016 “Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones”, definió la educación inicial como “un proceso educativo y pedagógico intencional, permanente y estructurado, a través del cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, contando con la familia como actor central de dicho proceso ” . Los referentes técnicos que se han construido para estructurar los procesos pedagógicos y curriculares, así como la organización del servicio educativo dirigido a los niños y niñas en la primera infancia, orientan tanto la educación inicial como el preescolar, precisando algunas características que dependen de la modalidad y de la entidad que lidera su operación. Como se mencionó anteriormente, el artículo 2.3.3.2.2.1.2 del Decreto 1075 de 2015 señala unas edades de referencia para el ingreso de los niños y las niñas a los diferentes grados del nivel preescolar, siendo los (5) cinco años la edad establecida para ingresar al grado transición. No obstante, se trata de edades de referencia, en la medida en que establecen puntos de partida para organizar la prestación del servicio educativo, de conformidad con lo señalado en la Constitución Política, que indica que la educación será obligatoria entre los 5 y 15 años, pero no constituyen un factor de ingreso o exclusión en estos grados. Por lo tanto, existe la posibilidad de que los niños y niñas ingresen al grado transición antes de los 5 años, siempre y cuando las instituciones educativas o las entidades territoriales certificadas, analicen la normativa aplicable a cada caso en particular, así como factores regionales, culturales, étnicos y principalmente los referidos al proceso de desarrollo de cada niño y niña, tal como se señala en el artículo 2.3.3.1.3.2. del Decreto 1075 de 2015 .

[QG21Q1_SQ002] Is compulsory and free of charge pre-primary education available in your country? (Pre-primary education is free of charge for all: Please provide the duration:)

[QG21Q1_SQ002comment] Is compulsory and free of charge pre-primary education available in your country? (Comment)

[QG21Q2] Please list the laws and policies that ensure the availability of pre-primary education for all and provide information on the difficulties experienced by your

Mediante Decreto 4807 de 20 de diciembre de 2011, Colombia reglamentó la gratuidad educativa para todos los estudiantes de las instituciones educativas estatales matriculados entre los grados transición y undécimo. En este sentido, se entiende la gratuidad educativa como la exención del pago de derechos

government in the realization of access to pre-primary education.

Brief quantitative information could be added.

académicos y servicios complementarios. Del mismo modo, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se operan los servicios de educación inicial para los niños y niñas menores de 5 años. Estos servicios se brindan de forma gratuita a la población más vulnerable de la primera infancia. Es así como, el país ha avanzado en la materialización de acciones que propendan por la equidad de oportunidades para remover las barreras que impiden el acceso a la educación, la salud, los servicios sociales esenciales y la inclusión productiva de toda la población, independientemente de su origen y de sus circunstancias, como la localización geográfica, pertenencia étnica, sexo, condición de discapacidad, edad, entre otras. En este marco, se estableció que la educación es la herramienta más poderosa para promover la movilidad social y la construcción de equidad. El propósito esencial de las políticas y acciones allí planteadas es generar las condiciones que promuevan el desarrollo integral de los niños y las niñas en el entorno educativo, para lo cual la atención integral se constituye en el principal vehículo para lograrlo, al tiempo que permite garantizar los derechos fundamentales de la población establecidos en la Constitución y las Leyes. De esta forma, el Ministerio de Educación Nacional avanza en la implementación de políticas y lineamientos para garantizar una educación que contribuya al desarrollo equitativo y sostenible del país, definiendo metas y acciones que permitan generar oportunidades asequibles para toda la población, desde la primera infancia hasta las personas mayores, sin ningún tipo de discriminación ni exclusión.

[QG21(title)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG21(comment)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG21(name)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG21(size)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

[QG21(title)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG21(comment)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG21(name)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG21(size)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

[QG21(title)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG21(comment)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG21(name)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG21(size)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

Comptage des fichiers: 0

[QG22Q1] Is primary education compulsory in your country? Yes [Y]

[QG22Q11] Please indicate the current duration period of compulsory education and the age of enrolment:

Es obligatoria y comprende 5 grados (1° a 5°) El Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia afirma que “El Estado, la Sociedad y la Familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años y que comprenderá como mínimo, un año de Preescolar y nueve de Educación Básica”; en ese entendido es obligatoria desde el grado de

transición de preescolar hasta el grado 9 de la educación básica secundaria. Ley 115 de 1994 – El artículo 17 precisa que el nivel de preescolar comprende como mínimo un grado obligatorio, y el artículo 19 precisa que la educación básica, comprendida por la educación primaria y secundaria con nueve (9) grados, cinco (5) de primaria y cuatro (4) de secundaria, también es obligatoria. Decreto 1860 de 1994 - El Proyecto Educativo Institucional -PEI- de cada establecimiento educativo definirá los límites superiores e inferiores de edad para cursar estudios en él, teniendo en cuenta el desarrollo personal del educando que garantice su incorporación a los diversos grados de la educación formal. Para ello atenderá los rangos que determine la entidad territorial correspondiente, teniendo en cuenta los factores regionales, culturales y étnicos. Si bien, de acuerdo con la normatividad mencionada, la edad para cursar los diferentes grados que conforman la básica primaria en Colombia puede variar, en general, la cursan niños y niñas entre los 6 y 10 años de edad (grado 1º: 6 años; grado 2º: 7 años; grado 3º: 8 años; grado 4º: 9 años y grado 5º: 10 años). Para el año 2019, el país registró un total de 4.194.888 estudiantes matriculados en básica primaria, lo que equivale a una cobertura de 109,37% en este nivel, como resultado de las diferentes estrategias implementadas por el Ministerio de Educación Nacional para garantizar el acceso y la permanencia de los niños y niñas que cursan este nivel educativo.

[QG22Q2] Is primary education available free of charge to all?

Yes [Y]

[QG22Q21] Please provide the duration and indicate the extent to which it is.

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 44, consagra la educación como un derecho fundamental de los niños y en su artículo 67 señala que es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, y que será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Ley 715 de 2001- A través de ella se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. Ley 1450 de 2011, artículo 140, establece que los recursos del Sistema General de Participaciones para educación, que se destinen a gratuidad educativa, deberán ser girados directamente a las instituciones educativas estatales, de conformidad con la reglamentación que el Gobierno Nacional establezca. Decreto 4807 de 2011, por el cual se establecen las condiciones de aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales y se dictan otras disposiciones para su

implementación. Este decreto está compilado en el Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. La gratuidad educativa es para todos los estudiantes de las instituciones educativas estatales matriculados entre los grados de transición a undécimo, es decir, que la educación primaria es gratuita en todos los establecimientos educativos oficiales, por lo tanto, no se puede realizar ningún cobro por derechos académicos o servicios complementarios. En comunicación oficial del Ministerio de Educación, con radicado 2015-ER-187492, se definen los derechos académicos y los servicios complementarios de la siguiente manera: “Los derechos académicos son el cobro que hace el establecimiento educativo a un padre de familia, acudiente o estudiante, por la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas estatales para todos los niveles y grados. Los servicios complementarios son los cobros que hace la institución educativa estatal por servicios no esenciales pero complementarios al servicio, tales como carné estudiantil, certificados y constancias de estudio, derechos de grado, entre otros.”

[QG22Q3] Is secondary education (middle/high) available free of charge?

Yes [Y]

[QG22Q31] Please provide the duration and indicate the extent to which it is:

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 44, consagra la educación como un derecho fundamental de los niños, y en su artículo 67 señala que es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, y que será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación. El artículo 19 precisa que la educación básica comprende la educación primaria y secundaria con nueve (9) grados, cinco (5) de primaria y cuatro (4) de secundaria. Así mismo, el artículo 27 establece que la educación media dura dos (2) años, y comprende dos (2) grados. Ley 715 de 2001, a través de la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357(Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. Ley 1450 de 2011, artículo 140, establece que los recursos del Sistema General de Participaciones para educación que se destinen a gratuidad educativa deberán ser girados directamente a las instituciones educativas estatales, de conformidad con la reglamentación que el Gobierno Nacional establezca. Decreto 4807 de 2011, por el cual se establecen las condiciones de aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y

media de las instituciones educativas estatales y se dictan otras disposiciones para su implementación. Este decreto está compilado en el Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. La gratuidad educativa es para todos los estudiantes de las instituciones educativas estatales matriculados entre los grados de transición a undécimo, es decir, que la educación secundaria es gratuita en todos los establecimientos educativos oficiales, por lo tanto, no se puede realizar ningún cobro por derechos académicos o servicios complementarios. En comunicación oficial del Ministerio de Educación, con radicado 2015-ER-187492, se definen los derechos académicos y los servicios complementarios de la siguiente manera: “Los derechos académicos son el cobro que hace el establecimiento educativo a un padre de familia, acudiente o estudiante, por la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas estatales para todos los niveles y grados. Los servicios complementarios son los cobros que hace la institución educativa estatal por servicios no esenciales pero complementarios al servicio, tales como carné estudiantil, certificados y constancias de estudio, derechos de grado, entre otros.”

[QG22Q4] Is secondary education (middle/high) compulsory in your country?

Yes [Y]

[QG22Q41] Please provide details on its implementation and indicate the duration of compulsory secondary education and the age of enrolment:

La educación secundaria es obligatoria y comprende 4 grados (6° a 9°), y educación media que comprende 2 grados (10° y 11°) es obligatoria Ley 115 de 1994 – El artículo 19 precisa que la educación básica, comprendida por la educación primaria y secundaria con nueve grados, cinco (5) de primaria y cuatro (4) de secundaria, es obligatoria. Decreto 1860 de 1994 -El proyecto educativo institucional de cada establecimiento educativo definirá los límites superiores e inferiores de edad para cursar estudios en él teniendo en cuenta el desarrollo personal del educando que garantice su incorporación a los diversos grados de la educación formal. Para ello atenderá los rangos que determine la entidad territorial correspondiente, teniendo en cuenta los factores regionales, culturales y étnicos. Ley 1753 de 2015 - El artículo 55 establece que los grados 10° y 11°, correspondientes a la educación media, también son obligatorios en el sistema educativo colombiano. El Ministerio de Educación Nacional ha venido implementando diferentes estrategias para el acceso y permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo, lo cual ha permitido que la cobertura bruta en educación secundaria y media estén en 2019 (resultados preliminares) en 110,67% en secundaria, y 85,87% en media.

[QG22Q42] Indicate whether your country has adopted and reviewed legislation related to the minimum age of entry into employment so that it is aligned with the end of compulsory education:

[QG22Q43] Please provide reference to the relevant laws and provisions:

Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia.

[QG22(title)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG22(comment)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG22(name)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG22(size)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

[QG22(title)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG22(comment)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG22(name)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG22(size)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

[QG22(title)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG22(comment)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG22(name)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG22(size)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

[QG22(title)] Fichier 4 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG22(comment)] Fichier 4 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG22(name)] Fichier 4 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG22(size)] Fichier 4 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

[QG22(title)] Fichier 5 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG22(comment)] Fichier 5 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG22(name)] Fichier 5 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG22(size)] Fichier 5 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

[QG22(title)] Fichier 6 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG22(comment)] Fichier 6 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG22(name)] Fichier 6 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG22(size)] Fichier 6 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

Comptage des fichiers: 0

[QG23Q1_1] Please indicate the measures adopted to ensure that there is no discrimination on the grounds prohibited by the Convention/Recommendation[1] to enter and complete higher education, including technical and vocational education and training: (Constitutional laws and/or legislation prohibit discrimination in higher education, including technical and vocational education and training)

[QG23Q1_2] Please indicate the measures adopted to ensure that there is no discrimination on the grounds prohibited by the

Convention/Recommendation[1] to enter and complete higher education, including technical and vocational education and training: (Regulations prohibit discrimination in higher education, including technical and vocational education and training)

[QG23Q1_3] Please indicate the measures adopted to ensure that there is no discrimination on the grounds prohibited by the Convention/Recommendation[1] to enter and complete higher education, including technical and vocational education and training: (Policies and programs aim to eliminate and prevent discrimination in higher education, including technical and vocational education and training)

[QG23Q1_other] Please indicate the measures adopted to ensure that there is no discrimination on the grounds prohibited by the Convention/Recommendation[1] to enter and complete higher education, including technical and vocational education and training: (Other)

[QG23Q11] Please provide a brief description of the relevant legal, regulatory or policy texts including measures on: Non-discrimination in the admission of students to higher education institutions on the grounds prohibited by the Convention/Recommendation Non-differential treatment, including of foreign students

Yes [Y]

Desde octubre de 2018, el Gobierno Nacional desarrolló el programa Generación E, dirigido a estudiantes colombianos en condiciones de vulnerabilidad para que pudieran acceder y permanecer en la Educación Superior. Hasta la fecha, más de 119.000 jóvenes se han vinculado a Generación E a través de sus componentes de Equidad y de Excelencia; beneficiando a estudiantes en condición de vulnerabilidad de 1.094 municipios (97,5% del total del país) y dando cobertura en los 32 departamentos del territorio nacional. Del total de estudiantes de Generación E, el 53 % son mujeres y el 47 % hombres. Por criterio de focalización de ingreso al programa, el 73 % de los jóvenes ingresaron por sus condiciones socioeconómicas determinadas por el puntaje SISBÉN, el 24 % son víctimas del conflicto armado y el 3 % pertenecen a pueblos indígenas. El programa también ha beneficiado a un 7 % del total de jóvenes que se han autoreconocido como población afrocolombiana. Lo anterior ha contribuido a la disminución de las desigualdades

existentes en el acceso a la educación superior. • Equidad – Avance en la Gratuidad en Instituciones de Educación Superior públicas. En busca de avanzar en la gradualidad hacia la gratuidad, el Gobierno Nacional le apuesta a que más jóvenes de bajos recursos tengan mayores oportunidades de acceder a la educación superior. Para esto, el componente de Equidad cubre el 100% del valor de la matrícula a través de subsidios a los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior públicas; además, se otorga un apoyo de sostenimiento para gastos académicos. Con este componente se beneficiarán alrededor de 320.000 estudiantes en 4 años, que tendrán acceso a las 63 Instituciones de Educación Superior (IES)S públicas del país: universidades, instituciones técnicas profesionales, instituciones tecnológicas e instituciones universitarias. De igual manera, en busca de llegar a las regiones más apartadas, el componente promueve la vinculación de los estudiantes tanto a programas presenciales, como a distancia tradicional y virtual. El componente de Equidad de Generación E permitirá que en 2022 el 45% de los estudiantes de pregrado de todas las IES públicas del país cuenten con matrícula subsidiada en un 100% con recursos del Presupuesto General de la Nación. • Excelencia: Reconocimiento a los mejores bachilleres del país A través de este componente, el Gobierno Nacional reconoce el mérito de 16.000 estudiantes de escasos recursos económicos que cuentan con los mejores resultados de las pruebas Saber 11° y de los tres mejores bachilleres por departamento, para que accedan y permanezcan en la educación superior. Los beneficiarios pueden escoger una institución pública o privada con acreditación de alta calidad o un programa académico con acreditación de alta calidad ofertado por una institución no acreditada con más del 25% de sus programas acreditados. Para los estudiantes que deciden ingresar a una Institución de Educación Superior pública, se financia el 100% del valor de la matrícula y se entrega un apoyo de sostenimiento. En este componente se le reconoce a la institución pública un valor de referencia por estudiante, entendido como un valor per cápita asociado al costo de la prestación del servicio educativo, incluyendo el valor de la matrícula que paga el estudiante. Para los estudiantes que ingresan a Instituciones de Educación Superior privadas, el costo del valor de la matrícula es financiado así: El 25% del valor de la matrícula semestral lo aporta la institución privada, el Estado aporta el 50% y el restante 25% se financia con recursos de aportes de entidades públicas y privadas. Adicionalmente se entrega un apoyo de sostenimiento para gastos académicos. La meta del Gobierno Nacional es llegar a 336.000 jóvenes beneficiados entre 2019 y 2022: 320.000 de ellos por el componente de Equidad y 16.000 por el de Excelencia. Adicionalmente, como mecanismo

complementario para fomentar la permanencia y graduación de los estudiantes, Generación E en trabajo conjunto con el programa Jóvenes en Acción de Prosperidad Social, brindan recursos para cubrir gastos académicos y de sostenimiento.

[QG23Q2_1] Please indicate efforts made by your government to ensure that higher education is equally accessible to all on the basis of individual capacity and/or is available free of charge: (Higher education is generally free of charge)

[QG23Q2_2] Please indicate efforts made by your government to ensure that higher education is equally accessible to all on the basis of individual capacity and/or is available free of charge: (Higher education is accessible on the basis of individual capacity as assessed by reference to relevant qualifications and experience)

Yes [Y]

[QG23Q2_3] Please indicate efforts made by your government to ensure that higher education is equally accessible to all on the basis of individual capacity and/or is available free of charge: (Higher education is accessible through financial incentives and scholarships)

Yes [Y]

[QG23Q2_4] Please indicate efforts made by your government to ensure that higher education is equally accessible to all on the basis of individual capacity and/or is available free of charge: (Higher education is accessible through positive or affirmative action measures)

[QG23Q2_5] Please indicate efforts made by your government to ensure that higher education is equally accessible to all on the basis of individual capacity and/or is available free of charge: (Higher education is accessible through

credit transfer system between states)

[QG23Q2_other] Please indicate efforts made by your government to ensure that higher education is equally accessible to all on the basis of individual capacity and/or is available free of charge: (Other)

Colombia ha avanzado en garantizar la educación gratuita en los niveles de preescolar, básica y media tal como lo señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se reconoce como elemento común en el marco normativo que la educación superior debe ser igualmente accesible a todos, sin embargo, se prevé que esto debe lograrse de manera progresiva, pero no necesariamente bajo esquemas de gratuidad equivalentes a los previstos en la educación preescolar, básica y media. En cuanto a la educación superior, se debe tener en cuenta que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, “la educación superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del estado”, de acuerdo a ello, este derecho ha sido contemplado como una obligación progresiva (en la medida en que el derecho es exigible no de manera inmediata, sino mediante la adopción de medidas eficaces, tendientes a lograr gradual y paulatinamente el objetivo de que se trata), deber que concierne a la sociedad, la familia y el Estado. En virtud de lo anterior el país ha venido implementado políticas orientadas a promover un mayor acceso a la educación superior. Como resultado de los esfuerzos realizados en los últimos años, se destaca el incremento sostenido de la matrícula, la disminución de la deserción y el aumento de la cobertura mediante la creación de nuevos cupos, dirigidos principalmente a la población de niveles socioeconómicos bajos. Estos esfuerzos han sido focalizados; en la actualidad más del 60% de los nuevos estudiantes que ingresan a educación superior provienen de hogares cuyos ingresos no superan los dos salarios mínimos mensuales. El país registra una tasa de cobertura en educación superior cercana al 52%, lo que supone un crecimiento de más de 15 puntos porcentuales en los últimos diez años (para 2010 la tasa de cobertura era del 37%). En el marco de la política pública de fomento para el acceso a la educación superior, el Ministerio de Educación Nacional viene realizando esfuerzos significativos, destinando recursos financieros para apoyar económicamente a los estudiantes destacados académicamente o que se encuentren en situación de vulnerabilidad, para que

[QG23Q21] Please elaborate on the measures taken and provide brief information on the financial costs to receive education in higher public or private education institutions, if higher education is not free of charge:

accedan al servicio público de educación superior dentro del territorio nacional. En desarrollo de las estrategias para incrementar el acceso a educación superior, con un énfasis en equidad y en la construcción de nuevas rutas de excelencia, el Gobierno Nacional, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad”, diseñó e implementó el nuevo Programa de Acceso y Excelencia a la Educación Superior – Generación E. Este Programa busca que 336.000 estudiantes de bajos recursos económicos accedan, permanezcan y se gradúen de programas académicos de educación superior, promoviendo la movilidad social del país y el cierre de brechas, en un marco de financiación sostenible y gradual. El programa fue lanzado el 20 de octubre de 2018 y está conformado por tres componentes, de los cuales dos (Equidad y Excelencia) están dirigidos a apoyar el acceso a la educación superior de estudiantes por mérito académico y condición de vulnerabilidad y un tercer componente (Equipo) dirigido al fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas. De otra parte, dentro de las alternativas que existen en el país para apoyar el acceso y la permanencia en la educación superior para la población vulnerable, dentro del territorio nacional, se encuentran los fondos para fomentar el acceso, a través de los cuales se establecen parámetros específicos y se definen opciones de apoyo económico con diferentes requisitos y condiciones, propendiendo por realizar una destinación óptima de los recursos con que cuenta el Estado, atendiendo a criterios de mérito académico y de equidad social, con el fin de apoyar al mayor número posible de beneficiarios dando cumplimiento a los principios generales del Estado. Dichos esfuerzos se canalizan a través del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), según lo establecido en la Ley 30 de 1992, artículo 114: “los recursos fiscales de la Nación, destinados a becas, o a créditos educativos universitarios en Colombia, deberán ser girados exclusivamente al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) y a él corresponde su administración”, siendo esta la única entidad autorizada y con plenas competencias para ofrecer créditos educativos, que se ponen a disposición de los ciudadanos para que adelanten estudios en educación superior. En cumplimiento de este precepto legal, para la implementación de la política pública de apoyos económicos, el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX han constituido diversos fondos en administración, los cuales tienen sus propios reglamentos en los que se establecen los requisitos de acceso, criterios de selección, rubros y montos a financiar, entre otros. A continuación, se relacionan los diferentes fondos y subsidios vigentes en el marco del desarrollo de la política pública: •

Fondo Programa Generación E – Componente Equidad • Fondo Programa Generación E – Componente Excelencia • Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior para la Población Víctimas del Conflicto Armado • Fondo Especial de Comunidades Negras • Fondo de Comunidades Indígenas - Álvaro Ulcué Chocué • Fondo de Población Rrom • Fondo de Estudiantes con Discapacidad • Fondo Mejores Bachilleres del País • Fondo Beca “Omaira Sánchez” • Fondo Beca “Jóvenes Ciudadanos de Paz” • Fondo Programa Ser Pilo Paga • Fondo Excelencia Docente • Fondo Programa Beca “Hipólita” • Fondo Becas de Posgrado - Mejores Saber Pro • Fondos Posgrado Programa Beca “Alfonso López Michelsen” • Subsidios de sostenimiento estudiantes focalizados en Sisben • Subsidios a la tasa de interés en época de estudio • Subsidios a la tasa de interés en época de amortización • Condonaciones por graduación • Condonaciones por reconocimiento Mejores Saber PRO

Ahora bien, en el marco del principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 69 de la Constitución Política y los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, se reconoce a las instituciones de educación superior el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. Con base en lo anterior son las instituciones de educación superior, quienes dentro de sus Estatutos internos establecen los valores por concepto de matrícula y otros derechos pecuniarios. El artículo 122 de la Ley 30 de 1992, señala cuáles son los derechos pecuniarios que por razones académicas pueden exigir las instituciones de Educación Superior:

- Derechos de Inscripción
- Derechos de Matrícula
- Derechos por realización de exámenes de habilitación, supletorios y preparatorios
- Derechos por la realización de cursos especiales y de educación permanente
- Derechos de Grado
- Derechos de expedición de certificados y constancias.

El cobro de los derechos pecuniarios por parte de las instituciones de educación superior obedece a la retribución económica por los costos en que incurren al ofrecer los servicios educativos en los diferentes programas. En el caso de las instituciones públicas, tanto la Nación como las entidades territoriales transfieren recursos que permiten financiar parcialmente sus gastos de funcionamiento e inversión, gastos que en otro escenario tendrían que ser cubiertos con un mayor valor de la matrícula que pagan los estudiantes. Debe tenerse en cuenta

que con las transferencias de la Nación y de las entidades territoriales, el Estado subsidia gran parte de los costos de la prestación del servicio en los programas de pregrado; no obstante, en el caso de la formación en posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados), el valor cobrado al estudiante obedece a la retribución económica por los costos de la prestación del servicio. En el caso de las instituciones privadas, los costos de la prestación del servicio se trasladan directamente a los estudiantes a través de los valores que se cobran por concepto de matrícula y otros derechos académicos. Con base en la información disponible en el Ministerio de Educación, a continuación, se presenta una estimación de los recursos que anualmente se requieren para financiar los costos de la prestación del servicio educativo en las instituciones de educación superior públicas y privadas del país: 1) Transferencias de la Nación a las instituciones de educación superior públicas: Anualmente la Nación transfiere a las instituciones de educación superior públicas cerca de COP \$4,7 billones para funcionamiento e inversión, que permiten subsidiar gran parte de los costos de la prestación del servicio en los programas de pregrado. 2) Recursos que recaudan las instituciones de educación superior públicas del pago de matrícula y derechos académicos de estudiantes de pregrado: El valor total del recaudo por concepto de matrícula y derechos académicos de los estudiantes de pregrado en instituciones públicas asciende a cerca de COP \$1,5 billones anuales. 3) Recursos que recaudan las instituciones de educación superior públicas del pago de matrícula y derechos académicos de estudiantes de posgrado: El valor total del recaudo por concepto de matrícula y derechos académicos de los estudiantes de posgrado de las instituciones públicas asciende a más de \$0,4 billones anuales. 4) Recursos que recaudan las instituciones de educación superior privadas del pago de matrícula y derechos académicos de estudiantes de pregrado: El valor total del recaudo por concepto de matrícula y derechos académicos de los estudiantes de pregrado de instituciones privadas asciende a cerca de \$9,2 billones anuales. 5) Recursos que recaudan las instituciones de educación superior privadas del pago de matrícula y derechos académicos de estudiantes de posgrado: El valor total del recaudo por concepto de matrícula y derechos académicos de los estudiantes de posgrado de instituciones privadas asciende a más de \$1,5 billones anuales.

[QG23(title)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG23(comment)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here:
(Commentaire)

[QG23(name)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG23(size)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

[QG23(title)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG23(comment)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here:
(Commentaire)

[QG23(name)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG23(size)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

[QG23(title)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG23(comment)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here:
(Commentaire)

[QG23(name)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please

upload the file here: (Nom du
fichier)

[QG23(size)] Fichier 3 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Taille du
fichier)

[QG23(title)] Fichier 4 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Titre)

[QG23(comment)] Fichier 4 - If you
wish to share any relevant
information regarding this section,
please upload the file here:
(Commentaire)

[QG23(name)] Fichier 4 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Nom du
fichier)

[QG23(size)] Fichier 4 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Taille du
fichier)

[QG23(title)] Fichier 5 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Titre)

[QG23(comment)] Fichier 5 - If you
wish to share any relevant
information regarding this section,
please upload the file here:
(Commentaire)

[QG23(name)] Fichier 5 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Nom du
fichier)

[QG23(size)] Fichier 5 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Taille du
fichier)

[QG23(title)] Fichier 6 - If you wish
to share any relevant information

regarding this section, please upload the file here: (Titre) [QG23(comment)] Fichier 6 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire) [QG23(name)] Fichier 6 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier) [QG23(size)] Fichier 6 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)	
Comptage des fichiers:	0
[QG24Q1_1] Please indicate the efforts made by your government to establish a system of continuing education and equitable access to learning and training opportunities: (Provision of education for persons who have not received or completed the whole period of their primary education)	Yes [Y]
[QG24Q1_2] Please indicate the efforts made by your government to establish a system of continuing education and equitable access to learning and training opportunities: (Provision of literacy programmes)	Yes [Y]
[QG24Q1_3] Please indicate the efforts made by your government to establish a system of continuing education and equitable access to learning and training opportunities: (Provision of appropriate learning and life-skills programmes)	Yes [Y]
[QG24Q1_4] Please indicate the efforts made by your government to establish a system of continuing education and equitable access to learning and training opportunities: (Provision of free of charge learning opportunities)	Yes [Y]

[QG24Q1_5] Please indicate the efforts made by your government to establish a system of continuing education and equitable access to learning and training opportunities:

(Provision of flexible learning pathways)

Yes [Y]

[QG24Q1_6] Please indicate the efforts made by your government to establish a system of continuing education and equitable access to learning and training opportunities:

(Provision of professional training and qualifications)

Yes [Y]

[QG24Q1_other] Please indicate the efforts made by your government to establish a system of continuing education and equitable access to learning and training opportunities: (Other)

[QG24Q11] Please elaborate further on the measures taken:

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece, en el artículo 67, que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente (...). La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. La Ley 115 de 1994, en su artículo 4°, afirma que “corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. En este mismo sentido el artículo 1° señala que “la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.” La misma Ley 115 de 1994 reglamenta la educación para adultos en su Capítulo 2º, donde se define como, aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público educativo, que deseen suplir y completar su formación, o validar sus estudios. El Estado debe facilitar las condiciones necesarias para

la atención a la población adulta de forma presencial o semipresencial. Lo que hace importante que desde la política pública se cuente con herramientas que permitan cumplir los objetivos específicos de la educación formal para adultos, dispuestos en el artículo 51 de dicha Ley: • Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles educativos. • Erradicar el analfabetismo. • Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación. • Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social, cultural y comunitaria. En esta perspectiva, las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad” (Ley 1955 de 2019) definen una línea con el fin de abordar el componente educativo, “Educación de Calidad para un Futuro con Oportunidades para todos”, “cuya apuesta es avanzar hacia la universalización de la educación preescolar, superar las disparidades en cobertura y calidad educativa entre zonas urbanas y rurales y el rezago de la educación media, para la población pobre y vulnerable de Colombia”, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcanzará los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. En el objetivo “Más y mejor educación rural” del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, se expone la importancia de fomentar en la ruralidad las trayectorias educativas completas desde la educación inicial con bienestar y acceso, modelo de escuela rural con enfoque diferencial, estrategias flexibles, intersectorialidad e institucionalidad y educación superior, estos ejes se materializarán en oferta de modalidades flexibles de educación preescolar, básica y media, residencias escolares como entornos protectores, alfabetización, formación técnica agropecuaria y la promoción de la ampliación de oferta técnica, tecnológica y universitaria. El Plan Nacional Decenal de Educación establece el Octavo Desafío dar prioridad al sector rural, así: “Octavo Desafío Estratégico: Dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la educación”, en el cual establece algunos lineamientos estratégicos como: 1. Profundizar el conocimiento, análisis, potencialidades y limitaciones de las zonas rurales, sus poblaciones y sus contextos ecológicos. 2. Desarrollar sistemas de información continuos adaptados a las características de los sistemas educativos flexibles y a la movilidad de las familias. 3. Usar modalidades adecuadas a la dispersión de las poblaciones de las áreas rurales (...) 5. Desarrollar formas eficaces de presencia e intervención de las entidades estatales en la provisión de bienes públicos y áreas comunes que propicien el desarrollo físico, psicológico, social, cultural y artístico. (...). Adicionalmente, establece en el Séptimo Desafío Estratégico: “construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la ética y equidad de género”, y dentro del

lineamiento estratégico específico los numerales 15 y 17 señalan, la promoción de estrategias que garanticen igualdad de oportunidades en el acceso a educación de calidad, en los distintos niveles, independientemente de las condiciones socioeconómicas de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. La Educación para Adultos en Colombia está reglamentada en el Decreto 1075 de 2015, en el cual se indica, entre otras que: Es el conjunto de procesos y de acciones formativas organizadas para atender de manera particular las necesidades y potencialidades de las personas que por diversas circunstancias no cursaron niveles o grados del servicio público educativo, durante las edades aceptadas regularmente para cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar sus aptitudes y se rige por los siguientes principios: • Desarrollo Humano Integral, según el cual el joven o el adulto, independientemente del nivel educativo alcanzado o de otros factores como edad, género, raza, ideología o condiciones personales, es un ser en permanente evolución y perfeccionamiento, dotado de capacidades y potencialidades que lo habilitan como sujeto activo y participante de su proceso educativo, con aspiración permanente al mejoramiento de su calidad de vida. • Pertinencia, según la cual se reconoce que el joven o el adulto posee conocimientos, saberes, habilidades y prácticas, que deben valorarse e incorporarse en el desarrollo de su proceso formativo. • Flexibilidad, según la cual las condiciones pedagógicas y administrativas que se establezcan deberán atender al desarrollo físico y psicológico del joven o del adulto, así como a las características de su medio cultural, social y laboral; • Participación, según la cual el proceso formativo de los jóvenes y los adultos debe desarrollar su autonomía y sentido de la responsabilidad, que les permita actuar creativamente en las transformaciones económicas, sociales, políticas, científicas y culturales, y ser partícipes de las mismas. La educación básica y media de adultos es ofrecida por los establecimientos de educación formal, estatales y privados, mediante programas educativos estructurados en ciclos lectivos regulares o especiales integrados dentro de su proyecto educativo institucional, en jornada flexibles. El Ministerio de Educación Nacional, con el objetivo de promover territorios libres de analfabetismo, lidera estrategias para reducir los índices de analfabetismo, dirigidas a la población vulnerable, para lo cual se fomenta el acceso y permanencia en la educación de jóvenes y adultos, priorizando la participación de mujeres, población rural, víctima del conflicto, con discapacidad, o en situación de vulnerabilidad, mediante el desarrollo de acciones educativas y pedagógicas que de manera oportuna, suficiente y pertinente promuevan el desarrollo de capacidades y competencias básicas y ciudadanas en la población analfabeta.

Las estrategias se apoyan en la implementación de Modelos Educativos Flexibles entendidos como propuestas de cobertura, calidad, pertinencia y equidad del servicio público educativo, estos asumen los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la educación formal con alternativas educativas que se ajustan a las necesidades de la población en términos de tiempo, ubicación geográfica y condiciones de vulnerabilidad. A continuación, se indica el reporte oficial de matrícula de la población adulta en el sistema educativo: Teniendo en cuenta que, la superación del analfabetismo constituye un serio desafío para el sector educativo y para el país, situación que se hace más compleja para la población que hace parte de grupos étnicos y aquella ubicada en zonas rurales, y que las consecuencias del analfabetismo se asocian con situaciones de reproducción de ciclos de pobreza e inequidad, desde el Ministerio de Educación Nacional se lidera el desarrollo de estrategias de alfabetización para personas mayores de 15 años, promoviendo que los estudiantes que participen en el proceso de alfabetización, adquieran las competencias básicas y ciudadanas correspondientes al ciclo lectivo especial integrado 1, el cual, de acuerdo con la estructura de la educación formal, es correspondiente con el grado 3 de la educación básica primaria, garantizando procesos educativos de calidad e inserción en el sistema educativo, que conlleve al mejoramiento de la calidad de vida y proyección en las comunidades; con esta estrategia se ha alfabetizado a más de 130.000 personas en los últimos cuatro años. En desarrollo de estas propuestas se ha brindado atención educativa a comunidades como la población étnica Wayuu de la Guajira mediante la implementación de modelos educativos flexibles que se contextualizan a la comunidad, con el apoyo de líderes de los grupos étnicos quienes fungen como alfabetizadores y dinamizadores de la estrategia, y a la población afrodescendiente del Pacífico colombiano, mediante la implementación del Modelo Educativo Flexible Etnoeducativo para Comunidades Negras del Pacífico colombiano, el cual es orientado para la atender de manera contextualizada a la población negra y afro de la región. Para la vigencia 2020 con el fin de promover la participación de los diferentes actores del sector educativo, el Ministerio de Educación Nacional, realizó ajustes a la estrategia de alfabetización generando mayor oportunidad, pertinencia y eficacia, mediante la consolidación de una nueva propuesta de operación con enfoque poblacional y territorial. Es así como a través de un fondo en administración, el Ministerio financia los proyectos estructurados por las Entidades Territoriales Certificadas en Educación – ETC en alianza con Instituciones de Educación Superior-IES que cuenten con facultad o programas de Educación con acreditación de alta calidad. De esta forma se

responde pertinentemente y con calidad a los requerimientos de la población atendida en tanto se reconocen sus características poblacionales y territoriales, adicionalmente los proyectos son fortalecidos con las acciones propias de la IES en el marco de sus funciones sustantivas, además de generar espacios que contribuyen a la educación de los docentes en formación. Con este nuevo esquema se espera lograr la alfabetización de más de 14.000 personas mayores de 15 años.

[QG24(title)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG24(comment)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG24(name)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG24(size)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

[QG24(title)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG24(comment)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG24(name)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG24(size)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

[QG24(title)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG24(comment)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG24(name)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG24(size)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

Comptage des fichiers: 0

[QG25Q1_1] Please indicate the measures taken by your country to ensure equivalence in all educational institutions with regard to: (Establishment of minimum norms and standards in education)

[QG25Q1_2] Please indicate the measures taken by your country to ensure equivalence in all educational institutions with regard to: (Establishment of conditions relating to the quality of the education provided (e.g. infrastructure, learner/teacher ratios, teaching and learning materials, use of ICT))

[QG25Q1_3] Please indicate the measures taken by your country to ensure equivalence in all educational institutions with regard to: (Adoption of legal or regulatory provisions to ensure that children learn in a safe environment free from violence or harassment, including school-related gender-based violence (in and around schools).)

[QG25Q11] Please elaborate further on the measures taken:

El Ministerio de Educación Nacional, ha avanzado definiendo el conjunto de elementos que integran los ambientes donde niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas interactúan, para crear experiencias enriquecedoras y provocativas, que favorecen e incentivan su desarrollo integral y aprendizaje a través de la exploración del mundo físico y social en condiciones que garanticen accesibilidad, seguridad, salubridad y comodidad; entendiendo por ambiente al "Conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, una colectividad o una época." (RAE). Estos vínculos y experiencias serán fundamentales para impulsar las trayectorias educativas completas, de modo tal que no solo accedan, sino que permanezcan y continúen a lo largo de su paso por todo el sistema educativo; sin perder de vista el rodear y amparar a cada individuo, con el fin de resguardarlo de riesgos, peligros y/o perjuicios físicos y emocionales. Es así que, los ambientes educativos y protectores son entendidos como los diferentes entornos en donde transcurre la vida de los niños, niñas y adolescentes y en donde interactúan con sus pares, sus cuidadores, docentes, familias y comunidad, ambientes físicos, sociales y emocionales a través de los cuales se promueve el desarrollo de capacidades, la construcción social de ciudadanía y la reproducción de la cultura, se incentiva el pensamiento y se tejen afectividades diferentes a las familiares. Los ambientes enriquecidos y protectores hacen referencia a propuestas educativas y pedagógicas en el marco de comunidades educativas y ambientes acogedores, inclusivos, seguros y protectores, que cuentan con las condiciones materiales y sociales para el ejercicio pleno de los derechos, desde la configuración de escenarios de relación confiables, seguros para prevenir riesgos y amenazas a la integridad física y psicológica, contra su dignidad o su desarrollo integral y que puede generar vulneraciones de derechos. Teniendo en cuenta que los ambientes son el producto de la interacción entre el espacio físico y los distintos tipos de dotaciones y mobiliarios, el Establecimiento Educativo puede gestionar estos elementos de tal manera que se asegure que son adecuados a los objetivos pedagógicos, las características y condiciones culturales, sociales y físicas de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas. Este concepto de ambientes protectores se complementa con procesos para la gestión de riesgos, emergencias, accidentes y desastres, donde a partir del conocimiento y mayor conciencia de estos, se busca su reducción mediante la implementación, seguimiento y evaluación de medidas preventivas, correctivas y la atención de emergencias, accidentes y desastres. Por otra parte, es importante precisar que cuando se habla de atención integral, también se habla del respeto por la diversidad y la singularidad

de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas, lo cual implica que en muchas ocasiones las condiciones exigidas para los ambientes deberán ser comprendidas a la luz del arraigo cultural de las comunidades y las características propias del territorio donde tienen presencia los Establecimientos Educativos. Adicionalmente, y en el marco de los procesos de inclusión y equidad en la educación, se recomienda que los Establecimientos Educativos tengan en cuenta el Diseño Universal como una herramienta que permitirá que los espacios, mobiliario y dotación puedan ser utilizados por el mayor número posible de personas, sin necesidad de adaptaciones o de proyectos especializados. También se tendrá en cuenta el concepto de ajustes razonables, desde su alcance en este módulo, en aras de que los espacios y elementos se vayan transformando de acuerdo con las capacidades de los Establecimientos Educativos. En conclusión, este componente tiene el objetivo de garantizar que el Establecimiento Educativo sea un entorno cómodo, cálido, funcional, protector, sano, seguro y dotado suficientemente para garantizar el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y demás miembros de la comunidad educativa, en el que se haga una apuesta por la inclusión de todos los actores involucrados. Los ambientes educativos y protectores se materializan a través de las siguientes condiciones o características, las cuales contribuyen y favorecen el desarrollo integral, con la gestión de ambientes que garantizan las condiciones físicas y psicológicas así: •

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA: son las condiciones que deben cumplir las edificaciones construidas o adaptadas para el funcionamiento de un Establecimiento Educativo, las cuales contemplan: - **PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y DE SERVICIOS:** Los Establecimientos Educativos deben responder y estar articulados con el contexto, es por esto que deben estar ubicados de acuerdo a la normatividad territorial vigente (uso del suelo, licencias, etc.) y en zonas en las cuales el riesgo de accidentalidad de las personas por causas naturales o humanas sea mínimo, es decir fuera de las zonas de riesgo no mitigable (remoción en masa) o zonas de aislamiento y protección (rondas hídricas, redes eléctricas, carreteras, vías férreas, bombas de gasolina, rellenos sanitarios, cementerios). Adicionalmente los Establecimientos Educativos deben contar con los servicios de agua potable, manejo de aguas residuales, alumbrado y energía, el servicio de telecomunicaciones y la recolección, clasificación y/o disposición final de los residuos, en concordancia con las entidades encargadas en el ámbito local para proveer estos servicios. - **CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD:** Se refiere a la inclusión de todas las personas y en especial las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas con discapacidad, procurando su autonomía, seguridad y comodidad, con la

adaptación del entorno, productos y servicios, así como los objetos, herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso en igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones. (Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las infraestructuras existentes no han sido concebidas desde la accesibilidad para todos, y que ésta representa demandas adicionales de espacio y recursos, los Establecimientos Educativos podrán implementar la accesibilidad en forma gradual o adopción progresivas de medidas, ajustadas a las características específicas y a la demanda real de las personas. En consecuencia, el desarrollo de un plan de accesibilidad por ejemplo, podría incluir una primera etapa en la que se adapten las circulaciones y los corredores, que permitan ingresar a un servicio sanitario accesible y al menos a un aula, donde las personas en condición de discapacidad puedan desarrollar sus actividades durante la jornada. En una segunda etapa, además de lo dispuesto en la primera, deben adaptarse nuevos espacios en un mismo nivel o en niveles diferentes, en una tercera etapa debe garantizarse el uso plenamente accesible, de todos los distintos servicios que demanda la prestación del servicio y en una etapa final, alcanzar la accesibilidad total de los espacios en el Establecimiento Educativo – (NTC 6199)).

- SEGURIDAD DEL INMUEBLE: Es un requerimiento indispensable, el cual debe mantenerse a lo largo del tiempo, con la protección de las personas a los diferentes riesgos, peligros y/o perjuicios, que se puedan presentar a lo largo de la prestación del servicio.

- CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA: El Establecimiento Educativo debe contemplar otras características como la señalética (Conjunto de señales para informar de algo – RAE), la iluminación (Son las condiciones ambientales necesarias para garantizar una visibilidad apropiada en las distintas actividades propuestas por el proyecto pedagógico (ICONTEC, 2017), dando prioridad a la iluminación natural sobre la artificial), ventilación (Proceso de suministrar o retirar aire de un espacio con el fin de renovar el aire interior, y así controlar los niveles de contaminación del aire, la humedad o la temperatura dentro del espacio (ICONTEC, 2017), dando prioridad a la ventilación natural sobre la artificial), entre otros), y la existencia de los distintos tipos de espacios físicos con las áreas suficientes para el desarrollo de las actividades (de acuerdo al proyecto pedagógico y respetando los índices definidos por estudiante para evitar el hacinamiento).

• SEGURIDAD Y GESTIÓN DE RIESGOS: proporciona herramientas prácticas para la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos y situaciones inseguras que puedan generar daños o afectación a las niñas, los niños, adolescentes y los adultos, incluyendo la afectación psicosocial y física de las personas. Estos componentes buscan reducir la

materialización de los riesgos en los Establecimientos Educativos; favoreciendo la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las niñas, los niños, adolescentes y el resto de la comunidad educativa; propendiendo por su desarrollo y reconocimiento de los derechos fundamentales, principalmente, salvaguardar la vida, protección, recuperación física, psicológica e integración social. Lo anterior se materializa en el plan de gestión del riesgo el cual se formula a través del conocimiento del riesgo (identificación y valoración), reducción del riesgo (prevención y mitigación) y manejo de accidentes, emergencias y desastres (preparación, respuesta y recuperación física y/o psicológica). • DOTACIÓN Y MOBILIARIO: son las condiciones de calidad, seguridad, antropometría, higiene, uso y funcionalidad que la dotación y el mobiliario deben cumplir para favorecer el desarrollo de las niñas, los niños y adolescentes en la prestación del servicio educativo y también las condiciones del mobiliario y la dotación utilizados por los adultos para las actividades administrativas, de servicios generales y los recursos de emergencias. La dotación y el mobiliario deben contar con características específicas, y de ser necesario particulares a cada niño o niña, tales como: dimensiones (escala de acuerdo con la antropometría) en donde el material didáctico y pedagógico se encuentre al alcance de las niñas y los niños y así propiciar experiencias enriquecedoras que promuevan su desarrollo y les permitan explorar el mundo con confianza en sí mismos y en los adultos que los rodean. (Instituto Colombiano De Bienestar Familiar, 2017)

[QG25(title)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG25(comment)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG25(name)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG25(size)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

[QG25(title)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG25(comment)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG25(name)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG25(size)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

[QG25(title)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG25(comment)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG25(name)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG25(size)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

Comptage des fichiers: 0

[QG26Q1_1] Please indicate the measures taken to improve the teaching and working conditions of education personnel, especially teaching staff at all levels in your country and regarding the training for the teaching profession: (Teachers' average salaries are

competitive or at least comparable
to those paid in other professions
requiring similar or equivalent
qualifications (at all levels))

[QG26Q1_2] Please indicate the
measures taken to improve the
teaching and working conditions of
education personnel, especially
teaching staff at all levels in your
country and regarding the training
for the teaching profession: (Initial
training and continuous
professional development is
provided)

Yes [Y]

[QG26Q1_3] Please indicate the
measures taken to improve the
teaching and working conditions of
education personnel, especially
teaching staff at all levels in your
country and regarding the training
for the teaching profession:
(Minimum standards and
qualifications are required for the
teaching profession)

Yes [Y]

[QG26Q1_4] Please indicate the
measures taken to improve the
teaching and working conditions of
education personnel, especially
teaching staff at all levels in your
country and regarding the training
for the teaching profession:
(Measures taken to strengthen the
social status and attractiveness of
the teaching profession)

Yes [Y]

[QG26Q1_5] Please indicate the
measures taken to improve the
teaching and working conditions of
education personnel, especially
teaching staff at all levels in your
country and regarding the training
for the teaching profession:
(Performance monitoring systems)

Yes [Y]

[QG26Q1_6] Please indicate the
measures taken to improve the
teaching and working conditions of
education personnel, especially
teaching staff at all levels in your

country and regarding the training
for the teaching profession:
(Measures taken to increase
women in leadership positions in
education)

[QG26Q1_other] Please indicate
the measures taken to improve the
teaching and working conditions of
education personnel, especially
teaching staff at all levels in your
country and regarding the training
for the teaching profession: (Other)

[QG26Q11] Please briefly elaborate
further on the measures taken:

El Ministerio de Educación reconoce la identidad profesional de los educadores como factor determinante para el mejoramiento de la calidad de la educación, y en este sentido ha definido e implementado proyectos, programas, procesos y estrategias que brindan herramientas, a docentes y directivos de preescolar, básica y media; para promover la reflexión y transformación de sus prácticas educativas. Es así como en 2013, desde un proceso de construcción colectiva con diferentes actores, el Ministerio definió el Sistema Colombiano de Formación de Educadores que comprende la formación de los educadores como proceso a lo largo de la vida profesional, determinado por momentos específicos y experiencias vitales. El sistema de formación de educadores está organizado por tres unidades internas vinculadas entre sí: el subsistema de formación inicial, el subsistema de formación en servicio y el subsistema de formación avanzada y reconoce tres ejes de articulación que son transversales a los subsistemas: la pedagogía, la investigación y la evaluación. Este sistema se consolida como el orientador de política de formación para las iniciativas que los actores y entidades responsables de la formación de educadores definan en el marco de su autonomía y de la formulación de sus programas y propuestas de formación. Por otra parte, se definió el Plan Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026, como hoja de ruta para avanzar hacia un “sistema educativo de calidad que promueva el desarrollo económico y social del país, y la construcción de una sociedad cuyos cimientos sean la justicia, la equidad, el respeto y el reconocimiento de las diferencias” y para el logro de esto, se definen 10 desafíos a trabajar a 2026, uno de ellos es el cuarto desafío que plantea la necesidad de construir una política pública de formación de educadores para consolidar la calidad y pertinencia en todos los ciclos y modalidades de la formación docente desde la definición de un conjunto de planes, programas y acciones. En Colombia, según se estipula en el Estatuto de Profesionalización Docente (Decreto 1278 de 2002),

la docencia debe ser ejercida por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y competencias y considerando que son profesionales de la educación las personas que poseen título profesional de licenciado en educación expedido por una institución de educación superior; los profesionales con título diferente, legalmente habilitados para ejercer la función docente; y los normalistas superiores. Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo -PND- 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” se ha propuesto mejorar la calidad de la educación que reciben millones de niños, niñas y jóvenes en el país y una de las estrategias previstas es “Directivos líderes y docentes que transforman”. Esta estrategia reconoce que “los docentes y directivos docentes son los principales agentes de cambio y liderazgo en el logro de una mejor calidad educativa”. Por lo tanto, resulta prioritario reconocerlos como tal y promoverlos en su desarrollo personal y profesional, propiciando su bienestar y fortaleciendo sus prácticas pedagógicas y didácticas, así como su proceso de formación” (p. 294). A partir de lo indicado en el PND, el Ministerio promueve oportunidades de formación que permitan a los docentes avanzar en el fortalecimiento de sus competencias profesionales para que desde una reflexión continua, cualifiquen sus prácticas y las mismas incidan en procesos de enseñanza innovadores y en el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes -NNAJ. Es así como a través de proyectos o estrategias de desarrollo profesional docente se aportan herramientas para fortalecer los procesos pedagógicos y ampliar las oportunidades de acceso para que los educadores cuenten con diversas oportunidades para avanzar en sus procesos de mejoramiento profesional. Desde lo expuesto antes y en apoyo a la generación de política educativa, el MEN ha definido estrategias relacionadas (i) con la formación inicial dirigida a las Escuelas Normales Superiores, y con posibilidades de profesionalización (licenciaturas); (ii) con la formación en servicio con cursos y diplomados, la consolidación de una Escuela de Liderazgo y las oportunidades de apoyo a la investigación; y (iii) con la formación avanzada con programas de posgrados (especialización, maestrías y doctorados). Acorde con las líneas de política antes expuestas, se han definido las siguientes estrategias y acciones:

1.1. Formación Inicial La formación inicial de educadores prepara en ámbitos del conocimiento disciplinar, pedagógico, ético, estético, investigativo, comunicativo, personal, social y cultural; requeridos para asumir la labor del profesional de la educación, atendiendo a los requerimientos contextuales y poblacionales específicos del país. (MEN, 2013). En este sentido, busca fortalecer en los docentes las siguientes capacidades:

- Desarrollar competencias básicas, disciplinares, pedagógicas y

didácticas para fomentar los aprendizajes hacia el desarrollo integral y diverso de las poblaciones en diferentes niveles y contextos. • Desarrollar la comprensión analítica y reflexiva sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos - NNAJA, en reconocimiento de las diferencias. • Desarrollar el pensamiento crítico y conocimiento reflexivo de la educación, la pedagogía y los campos disciplinares de la educación. • Desarrollar la capacidad de investigación educativa para lecturas analíticas y propositivas sobre la realidad y los contextos. • Fortalecer las destrezas en tecnologías de la información y la comunicación para el diseño, desarrollo y evaluación de herramientas educativas. • Fomentar el diseño, desarrollo y mejoramiento del PEI y currículos flexibles, que se correspondan además con la educación inclusiva e intercultural. • Contemplar diferentes referentes, alternativas y modalidades de evaluación

Para alcanzar estos propósitos, se han definido los siguientes procesos:

1.1.1. Acompañamiento a las Escuelas Normales Superiores -ENS-: En trabajo colaborativo con las escuelas normales superiores -ENS- se definió la estrategia de acompañamiento a estas instituciones para fortalecerlas como formadoras de docentes que se desempeñan en preescolar y básica primaria; sobre todo en zonas rurales. Se ha trabajado con las ENS, desde el desarrollo del momento 1 de esta estrategia de Acompañamiento, denominado “Diagnóstico: Deconstrucción - El quehacer del maestro”, y centrado en la caracterización de las prácticas de las ENS alrededor de sus ejes misionales (Formación, Evaluación, Investigación y Extensión), con énfasis en algunos temas estratégicos para las mismas ENS como, (i) Innovación y uso de TIC, (ii) Bilingüismo, (iii) Educación inicial, (iv) Ciencia, arte, tecnología y deporte, (v) Educación inclusiva, (vi) Competencias ciudadanas y socioemocionales, (vii) Ruralidad y (viii) Competencias en liderazgo educativo. Se continua con el desarrollo de la estrategia de acompañamiento a las ENS con la implementación del momento de “Diagnóstico: Deconstrucción - El quehacer del maestro”. Con esta estrategia se beneficiarán las 137 ENS del país.

1.1.2. Profesionalización de Normalistas Superiores Proyecto desde el cual los Normalistas Superiores en servicio del sector oficial y que se desempeñan en zonas rurales, podrán acceder a créditos educativos condonables por el valor del 100% de la matrícula y cursar programas de licenciatura, apoyando sus procesos de desarrollo profesional. Esto se hace a través de una convocatoria de formación inicial (licenciaturas) en alianza con el ICETEX y se financia el 100% del valor de las licenciaturas. La misma se puede consultar en:

<https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion-Listado/formacion-nivel-pregrado-para->

normalistas-superiores-de-establecimientos-educativos-

oficiales-de-zona-rural 1.2. Formación en servicio La formación continua busca fortalecer los procesos pedagógicos de los docentes y directivos para:

- Dar continuidad a la formación inicial de los educadores, ofreciendo conocimiento pedagógico innovador y contextualizado;
- Apoyar la gestión institucional e incidir positivamente en las prácticas pedagógicas y/o directivas de los educadores;
- Favorecer el rol participativo de los educadores en su proceso de formación, incentivando la reflexión y sistematización sobre su práctica;
- Promover distintos programas de Formación Continua -FC-, incluyendo metodologías innovadoras y formas colaborativas de Desarrollo Profesional Docente -DPD- (redes, comunidades de aprendizaje, entre otros);
- Fortalecer los currículos y contenidos de los programas de formación continua;
- Hacer explícitos en los currículos de formación, los enfoques de educación inclusiva, de atención integral y de valoración de la diversidad, de derechos humanos y ciudadanía;
- Generar espacios de formación específica para los directivos docentes;
- Enriquecer la práctica pedagógica y profesional de los educadores a partir del reconocimiento de su saber y de su quehacer del maestro.

Con estos propósitos, se han desarrollado las siguientes acciones:

1.2.1. Diplomados para educadores La formación continua de los educadores aporta a nuevas configuraciones de la práctica pedagógica, a través del desarrollo de habilidades que permitan enriquecer los currículos y los procesos de gestión escolar de manera pertinente con los contextos de las instituciones educativas. Con esto se busca que los educadores junto con sus comunidades educativas generen soluciones disruptivas a los desafíos educativos, pedagógicos y didácticos que les proponen los diversos contextos educativos y con ello, aporten a la calidad educativa y el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de su comunidad. Es así como se organizaron tres líneas de formación con diplomados:

Línea 1. Actualización pedagógica: En esta línea se desarrollan diplomados de actualización en temas relacionados con educación inclusiva, etnoeducación, educación inicial, gestión escolar para la jornada única, entre otros.

Línea 2. Evaluación y sistematización: En esta línea se desarrollan diplomados de sistematización de prácticas pedagógicas y los relacionados con la Evaluación Diagnóstico-Formativa de los educadores para educadores que no aprobaron esta evaluación.

Línea 3. Liderazgo directivo: En esta línea se desarrolla diplomados dirigidos a directivos docentes del país, en articulación con la Escuela de Liderazgo. Esto se hace a través de una convocatoria de formación continua (diplomados) en alianza con el ICETEX y se financia el 100% de su valor. La convocatoria se puede consultar en:

<https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fond>

os-en-administracion-Listado/formacion-continua-para-educadores-en-servicio-de-las-instituciones-educativas-oficiales

1.2.2. Escuela de liderazgo -EdL- Con el propósito de reconocer el rol de los coordinadores, directores rurales y rectores del país como agentes de cambio y líderes de la transformación educativa y desarrollar sus prácticas de liderazgo, el MEN lanzó el 20 de mayo de 2020 la Escuela de Liderazgo para directivos docentes. Esta Escuela apuesta por un sistema de desarrollo profesional para los Directivos Docentes, busca transformar sus prácticas de liderazgo para mejorar la gestión de las instituciones educativas y aportar al desarrollo integral y los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes mediante cinco componentes: 1) Formación, 2) Bienestar, 3) Redes, 4) Investigación, 5) Banco de Recursos, más un componente transversal de Seguimiento y Evaluación. Todas las oportunidades que tienen los rectores, directores rurales y coordinadores del país, para conocer y acceder a las oportunidades que brinda la EdL se puede consultar la Plataforma Contacto Maestro en:

<https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/conectar/convocatoria-de-formacion-para-docentes-y-directivos-de-colombia>

1.2.3. Maestros Investigadores Esta iniciativa se estableció con el fin de desarrollar en los educadores las capacidades para reflexionar, problematizar, desarrollar la creatividad e innovar pedagógicamente, escribir y producir artefactos comunicativos y participar en comunidades académicas. En el marco de la misma se consolidó con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación una alianza para que los docentes y directivos del país sean apoyados en sus procesos de diseño de Recursos Educativos Digitales y de definición de artículos de investigación para ser publicados en documentos de carácter científico. En este marco, se abrió convocatoria a oferentes para operar las líneas de Recursos Educativos digitales y Divulgación del Saber Pedagógico y el resultado del proceso se consolida en una convocatoria a educadores para que accedan a posibilidades de apoyo que les permita el desarrollo de recursos educativos digitales y participen en procesos de formación que culminen con la publicación de sus artículos de investigación.

1.3. Formación Avanzada La formación avanzada se desarrolla en Colombia a través de los programas de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado, ofrecidos por las instituciones de educación superior e implica un proceso sistemático de aprendizaje y creación intelectual que fortalece en los docentes las siguientes capacidades:

- Construcción y producción de conocimiento educativo y pedagógico a partir de la sistematicidad y rigurosidad en la reflexión e indagación sobre la práctica de los docentes y directivos docentes.
- Proposición

de diálogos entre los saberes y conocimientos sociales, disciplinares, pedagógicos y didácticos producidos en la escuela y escenarios académicos, que se disponen para la investigación y la construcción de alternativas a las problemáticas generales y particulares de la educación. • Implementación de procesos de investigación, profundización, innovación y gestión educativa, a partir de la reflexión y la creación de alternativas ante los retos y problemáticas del sistema educativo en general, y del sistema de formación en particular. El Ministerio de Educación Nacional reconoce la educación a nivel de posgrado como una oportunidad única para que los educadores en servicio fortalezcan sus competencias profesionales, mejoren sus prácticas docentes y fomenten la investigación educativa y la profundización disciplinar, con lo cual inciden positivamente en la transformación de la realidad escolar. Para el alcance de estos propósitos, se definió una alianza con el ICETEX para que a través de convocatorias se cofinancie a docentes y directivos para realizar especializaciones; maestrías y doctorados. Esta cofinanciación para especializaciones y doctorados es del 70%, excepto para el caso de las maestrías en donde se financiará el 70 % a los docentes y directivos y el 85% a los docentes y directivos Etnoeducadores (Indígenas y Afrocolombianos). La convocatoria se puede consultar

en: <https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondos-en-administracion-Listado/formacion-a-nivel-de-posgrado-especializacion-maestria-y-doctorado-para-docentes>

1.4. Formación apoyada en Recursos virtuales de Aprendizaje

Con el ánimo de brindar herramientas a los educadores del país para que afiancen su desarrollo profesional docente apoyándose en metodologías virtuales a la vez que cuenten con mayores elementos para diseñar actividades escolares mediadas por las TIC, se ha diseñado un espacio virtual con diversas herramientas gratuitas dirigidas a docentes y directivos y que se consolidan en la Plataforma Contacto Maestro

(<https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co>) con 4 espacios diferenciados: Transformar: en reconocimiento de la importancia de los docentes como factor clave para generar cambios significativos en los procesos pedagógicos que desarrollan y que redundan en el mejoramiento de la escuela, aquí se presentan diversas posibilidades de formación que contribuyen con su Desarrollo Profesional. Recoge la oferta para fortalecer las capacidades profesionales de los educadores, con un portafolio de formación que incluye diplomados, cursos, seminarios en línea (webinarios), y conferencias con expertos para que Docentes y Directivos profundicen en temas educativos y generen alternativas innovadoras en sus prácticas pedagógicas. También se institucionalizan los Viernes de Liderazgo y cuenta con un espacio de Campus Virtual donde los

docentes y directivos podrán interactuar con diversos recursos educativos y sus pares en escenarios mediados pedagógicamente. Cuidar: este espacio hace del bienestar docente una oportunidad para pensar en el autocuidado, la salud mental, emocional y física; el reconocimiento emocional y las motivaciones de los docentes. En esta sección se podrán identificar propuestas para tener estilo de vida saludables, propósitos de vida y desarrollar habilidades socioemocionales. Conectar: Estar comunicados y en relación continua con otros pares es necesario para construir y aprender. Esta es una oportunidad para establecer vínculos intencionados que les permita a los docentes desarrollar la inteligencia colectiva y avanzar en diálogos educativos de su interés. Es un espacio que promueve las conexiones entre pares a través de mentorías, tertulias pedagógicas, redes y comunidades de práctica para interactuar, compartir información y formar parte de una construcción colaborativa de conocimiento. Inspirar: para motivar a los docentes del país a compartir aprendizajes y desafíos e incorporar preguntas, reflexiones y mejoras relevantes al ejercicio del liderazgo educativo, este espacio ofrece referentes de consulta para ahondar en desarrollos que animen a nutrir, con propuestas innovadoras, las prácticas de los docentes. Aquí los maestros hallarán experiencias para compartir aprendizajes, propiciar el reconocimiento social de los Docentes y divulgar el saber pedagógico. También se promueven la investigación y producción de conocimiento mediante convocatorias que apoyan a los educadores que desarrollen recursos educativos digitales e investiguen sobre su práctica. Adicional a las cuatro secciones mencionadas, la plataforma cuenta también con un Banco de Recursos para que los Docentes tengan una oferta de materiales educativos digitales entre los que se encuentran documentos, artículos, videos, tutoriales y otras herramientas que les brindan elementos para profundizar su proceso de aprendizaje y fortalecer sus prácticas. Sistemas de seguimiento al desempeño Por mandato constitucional y legal, el Estado es el responsable de la calidad con que se presta el servicio educativo en el país. Una de las formas que tiene el Estado para saber cómo va la educación es la evaluación tanto de los estudiantes, como de educadores y establecimientos educativos. En Colombia, el Decreto Ley 1278 de 2002 ha establecido que luego del ingreso al servicio por concurso de méritos, la labor del educador es evaluada continuamente (periodo de prueba, desempeño y ascenso) con el fin de identificar las fortalezas y oportunidades de mejoramiento en los procesos adelantados, promover la profesionalización docente y brindar oportunidades de ascenso en la carrera. Cada una de estas evaluaciones implica la generación de planes de desarrollo personal y profesional para

el aspirante que las presenta, lo cual conlleva una revisión constante con miras al mejoramiento de la calidad. En dicho marco, la evaluación ocupa un lugar fundamental debido a que funciona como un diagnóstico para detectar los aciertos y las oportunidades de mejoramiento, orientar la toma de decisiones y diseñar acciones en diferentes niveles (institucional, local, regional y nacional), así como una herramienta de seguimiento de los procesos y los resultados, en relación con las metas y los objetivos de calidad que formulan las instituciones educativas, las regiones y el país.

[QG26Q2] Have there been instances of discrimination as regards the training for education personnel in your country?

No [N]

[QG26(title)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG26(comment)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG26(name)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG26(size)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

[QG26(title)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG26(comment)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG26(name)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG26(size)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

[QG26(title)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG26(comment)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG26(name)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG26(size)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

Comptage des fichiers: 0

[QG27_1] Please indicate the national efforts taken in directing education to the full development of the human personality and the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms: (Curriculum includes human rights education)

[QG27_2] Please indicate the national efforts taken in directing education to the full development of the human personality and the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms: (Educational and/or extracurricular activities are organized on human rights education)

[QG27_other] Please indicate the national efforts taken in directing education to the full development of the human personality and the strengthening of respect for human

El Ministerio de Educación Nacional, desde el 2018, inició la construcción de políticas y lineamientos que permitan avanzar hacia una educación para el desarrollo equitativo y sostenible, en concordancia con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS especialmente el 4.0, con el Plan Decenal de Educación y el

**rights and fundamental freedoms:
(Other)**

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Las acciones están concentradas en garantizar que todos los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes logren desarrollar todas sus capacidades y su potencial, en un sistema educativo más Inclusivo, equitativo y de calidad. La visión del Ministerio de Educación Nacional es consolidar un sistema educativo que responda de manera pertinente y de calidad, al desarrollo integral de todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como protagonistas y centro de la política educativa nacional, para lo cual se deben generar las condiciones y transformaciones desde el sector en coordinación con otros sectores y las familias en el marco de la corresponsabilidad para la garantía plena de sus derechos. Esto implica estructurar el sistema educativo en torno a la comprensión de la persona como un todo, en una integralidad que depende no solo de sus atributos individuales sino también de su entorno familiar y de su contexto socioeconómico y cultural. Por lo tanto, la calidad es un imperativo para garantizar que los resultados de los procesos educativos consideren estos factores además de la educación a la que se accede. En consecuencia, una educación de calidad no se limita a la medición de los aprendizajes de conocimiento, además considera la definición y acompañamiento en trayectorias de vida que aporten al desarrollo académico, emocional, social, económico, político e innovador, de los individuos. Para ello, Colombia asumió el liderazgo en América Latina y el Caribe de adelantar y hacer seguimiento al cumplimiento del ODS 4.0. Semejante reto implica superar aquellos aspectos que constituyen una barrera para lograr el desarrollo económico y social y una educación de calidad para todos y todas. Para lograrlo, el Ministerio de Educación Nacional desarrolla la estrategia de Entornos para la Vida, la Convivencia y la Ciudadanía en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” objetivo 2 “Brindar una educación de calidad y fomentar la permanencia en la educación inicial, preescolar, básica y media”, componente de “Todos por una educación de calidad” Acorde con la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación (Ley 115/94), que establece como uno de los fines de la educación la formación para el respeto a los derechos humanos, en especial la vida, la paz, la democracia, la convivencia, el pluralismo y el ejercicio de la tolerancia y la libertad, el Ministerio de Educación Nacional fue uno de los países en el mundo pionero en incluir, dentro de las políticas educativas y los lineamientos de dichas políticas, la formación para la ciudadanía. Dicho proceso se realizó en compañía de un grupo de docentes, investigadores y profesionales de las más diversas disciplinas, para la formulación de los estándares básicos en competencias ciudadanas y la promoción habilidades cognitivas, socioemocionales y

comunicativas (Chaux et al., 2008) en los estudiantes. Las competencias ciudadanas establecidas en los estándares, se complementan con las exigencias de la Ley 115 de 1994 en su artículo 14 y por ello entre los años 2004 y 2010, con la participación de instituciones, docentes, estudiantes, investigadores y familias de todo el país, se estructuraron, a través de varios pilotajes, los Programas Pedagógicos Transversales de (i) Educación Ambiental, (ii) Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, (iii) Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos y (iv) Estilos de Vida Saludables. La propuesta de construir y consolidar la presencia de proyectos pedagógicos transversales en los establecimientos educativos del país planteó la necesidad de transformar el paradigma de un currículo lineal basado en contenidos y fraccionado en cátedras, para fomentar el desarrollo de competencias con la premisa de aprender haciendo y de avanzar en la generación de vínculos más claros, directos y oportunos entre escuela y sociedad. En 2013 el Ministerio de Educación Nacional impulsó la promulgación de la Ley 1620, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, y expidió el Decreto 1965 que la reglamenta. Esta Ley estableció varias estrategias que aportan a la prevención de las violencias en el ámbito escolar: (i) La creación de los Comités Nacionales y Territoriales de Convivencia Escolar y una instancia de participación dentro del Gobierno Escolar, el comité escolar de convivencia. Estas instancias tienen entre sus funciones fomentar procesos de formación que apuntan a la reflexión y transformación de los imaginarios colectivos en torno a la convivencia, la perspectiva de género, el ejercicio y rol activo de los estudiantes frente a sus Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos [1], así como articular todas las acciones con las políticas relacionadas en el marco de su jurisdicción (ii) Ruta de Atención Integral, integrada por cuatro componentes básicos: Promoción, Prevención, Atención y Seguimiento. El propósito de la ruta es posicionar y garantizar los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, a través de la promoción del bienestar y las prácticas que promuevan la convivencia, así como la identificación de los riesgos y situaciones que pueden afectar negativamente esos derechos, incluyendo las violencias basadas en género, con el fin de preverlas y saber cómo actuar cuando estas se presenten. Esta ruta se desarrolla a través de diversos protocolos para la prevención y abordaje de algunas situaciones que afectan la convivencia escolar. (iii) La conformación de alianzas con universidades para fortalecer la orientación escolar como una oportunidad de llevar atención integral a los estudiantes y sus docentes para mejorar

situaciones de conflicto que afecten la convivencia pacífica y complementar la labor pedagógica de prevención que impulsan los directivos y docentes. En 2014 el Congreso expide la Ley 1732 de la Cátedra de la Paz y el Ministerio de Educación Nacional hace un aporte sustancial para este propósito presentando al país tres documentos que orientan a todos los establecimientos educativos del país sobre cómo implementar desde el currículo la educación para la paz. En el año 2015 el Ministerio publica la evaluación del Programa Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, cuyo resultado indica que los índices de conocimientos, actitudes y prácticas en estudiantes son mejores cuando los establecimientos educativos favorecen que los estudiantes estén expuestos a el enfoque de derechos, la metodología de planeación del PESCC, la articulación con competencias ciudadanas y la promoción de actividad física, artes, alimentación saludable, prácticas de higiene. Los índices son más positivos cuando los educadores han participado de procesos de formación en DDHH y cuando se incluyen acciones intersectoriales con foco en el capital social tanto de jóvenes, como de las mujeres y las y los docentes. La evaluación del PESCC, la Política Nacional de Educación Ambiental además de un amplio marco normativo vigente también han buscado impactar en el desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales de los estudiantes. Algunas de ellas son: Ley 1147 de 2007 Prevención y atención de violencia sexual, Ley 1257 de 2008 Prevención y sanción de violencia contra las mujeres, Ley 1448 de 2008 Ley de Víctimas, Ley 1761 de 2015, el Decreto 1743 de 1994, por el cual se establece la institucionalización del PRAE, el Decreto 1075 de 2015, que retoma el 1743 y sentencias como la STC 4360- 2018. Sentencia por la Amazonía y STC -Río Bogotá -acción popular 20010004790, Ley Femicidio, Sentencia T478 de 2015 Diversidad sexual, Decreto 4100 de 2011 Sistema Nacional de Derechos Humanos, Decreto 1885 de 2015 Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal Adolescente, Ley 1503 de 2011 Seguridad Vial y Ley 1502 promoción de la cultura de seguridad social entre otras. Algunas de estas leyes incluyen el desarrollo de lineamientos técnicos para su implementación, particularmente educación vial y educación económica y financiera. En común, todo este marco encuentra en la educación la herramienta oportuna para generar las transformaciones sociales hacia una Colombia pacífica, garante de los derechos humanos. COLOMBIA PIONERO EN EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS CIUDADANAS El proceso de evaluación de competencias ciudadanas también forma parte de las innovaciones de diseño de política pública en el que Colombia ha sido pionera en la región y el mundo. Esta evaluación ha sido considerada desde el 2012 como un proceso fundamental para

una sociedad que debe dar cuenta de cómo la educación contribuye a desarrollar las habilidades, destrezas, conocimientos y capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, integradas entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera activa, solidaria y democrática en la sociedad. Para desarrollar la evaluación de competencias ciudadanas, Colombia las ha incluido desde el 2012 y hasta el 2015 como área de evaluación en las pruebas SABER que buscan medir los desempeños de los estudiantes de grado 5º, 9º y 11º de manera censal. Para su desarrollo Colombia construyó un marco conceptual común y determinó dos instrumentos de aplicación: (a) prueba cognitiva que determina conocimientos acerca de los fundamentos de la Constitución, herramientas de pensamiento para enfrentar problemas sociales, valoración de argumentos, multiperspectivismo y pensamiento sistémico (b) prueba no cognitiva se evalúan competencias emocionales centrales para la ciudadanía: empatía y el manejo de las emociones. Y se evalúan actitudes frente a la democracia, la corrupción, la discriminación y la pluralidad. Adicionalmente a la prueba nacional, Colombia es uno de los países que evalúa las competencias ciudadanas y algunas socioemocionales con la aplicación de la prueba internacional de educación cívica y ciudadana (ICCS, por sus siglas en inglés: International Civic and Citizenship Education Study), liderada por la Asociación Internacional para la Evaluación del logro Académico (IEA), cuyo objetivo es investigar las diferentes formas en las cuales la juventud está preparada para asumir sus roles como ciudadanos. En particular, ICCS 2016 es un estudio enfocado en los retos de educar a la juventud en una sociedad donde los contextos de democracia y participación cívica cambian constante y considerablemente en todos los países y los resultados indican que Colombia es el país con más progreso en la región según los resultados comparados 2009- 2016. En 2019 se aplicará por primera vez el Estudio sobre Habilidades Sociales y Emocionales (SSES) de la OCDE y Colombia será uno de los países pioneros en participar. De acuerdo con lo indicado por el ICFES, el Estudio sobre Habilidades Sociales y Emocionales (SSES) “es una nueva investigación internacional de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que reúne información sobre el desarrollo de 19 habilidades socioemocionales en los estudiantes de 10 y 15 años de edad e indaga sobre la perspectiva de padres, docentes y rectores sobre qué tanto los estudiantes cuentan con este tipo de habilidades, con el fin de mejorar la comprensión de los factores relacionados con el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales, y sobre cómo estas impactan los resultados sociales y académicos de los estudiantes. ALGUNAS CIFRAS • El Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS,

2009) de la OCDE indica que: 1 de cada 4 docentes que participaron indicó que gasta el 30% de su tiempo en resolver problemas de comportamiento dentro del aula y que un 60 % de los docentes ejerce su trabajo en colegios cuyos directores han reconocido que las alteraciones que se producen en las aulas dificultan el aprendizaje • El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En este orden de ideas, el rendimiento académico se convierte en una guía para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en él intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, sus didácticas y pedagogía, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto concepto del alumno, la motivación (Carrasco, 1985). • Adicionalmente, las situaciones de vulnerabilidad que amenazan a la niñez, la adolescencia y la juventud en el sistema escolar, el trabajo infantil, la violencia intrafamiliar y social, la pobreza extrema y algunas situaciones particulares como consumo de sustancias psicoactivas, la salud mental, las diversas violencias. según la Organización Panamericana de la Salud OPS, están relacionadas con el ausentismo escolar y la deserción. • Disminución del consumo de alcohol en escolares en 9.6%, en tabaco en 4.9%; aumento del consumo de marihuana en 1.4% y aumento de cocaína 0.4%. (Estudio de consumo de SPA en población escolar, 2016) • Las niñas entre 10 y 14 años son las que presentan mayor riesgo de violencia sexual y muchos de estos abusos sexuales terminan en embarazo. En el año 2018, se presentaron 5.713 embarazos en niñas de 10 a 14 años como resultado de la violencia sexual. (FORENSIS 2018) • Alrededor de 10% de los suicidios ocurridos durante el 2018 se dieron entre las edades de 10 a 17 años. 10 suicidios ocurrieron en centros educativos (FORENSIS, 2018) • 51% de Incremento de casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. En 2018, 15.408 casos de presuntos delitos sexuales contra niños, niñas y jóvenes (750 en la escuela). 10.963 de los victimarios eran familiares (Medicina Legal-SICLICO 2018) • 51 % de los estudiantes expresó estar de acuerdo con una actitud tolerante hacia las prácticas de corrupción en el gobierno. (ICCS 2016) • 35% de estudiantes de 5º y 26% de 9º en 2015 indicaron que fueron víctimas de acoso escolar. (SABER 2015) • Bajo involucramiento de las familias en los asuntos con cuidado, autocuidado y aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes Desde el 2019 en el marco del ODS4.7 el Ministerio inicia la implementación de la Línea de Entornos para la Vida, la Convivencia y la Ciudadanía. Esta propuesta implica desarrollar un proceso que pone a la niñez y

juventud al centro, que reconoce en ellos y ellas actores y sujetos activos de sus transformaciones y las del entorno y que determina que lograr dichas transformaciones implica trabajar sistémicamente con los adultos con los que interactúan. Por ello, el desarrollo de esta línea estratégica implica estar con las comunidades educativa y orientar su acción al menos durante más de un año escolar para cada comunidad educativa desarrolle autonomía institucional. Para todos los efectos, se entiende como un entorno aquellos espacios físicos y virtuales donde habitan los seres humanos, en los que se produce una intensa y continua interacción entre ellos y con el contexto que les rodea (espacio físico y biológico, ecosistema, comunidad, cultura y sociedad en general) La línea estratégica de “Entornos escolares para la vida, la convivencia y la ciudadanía”, que se enfoca en el desarrollo socioemocional de la niñez y juventud de Colombia, plantea estrategias para diversos entornos en los que los que la niñez, la adolescencia y la juventud interactúa. Si bien la teoría del cambio se fundamenta en el desarrollo de las competencias en los adultos responsables de la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, también reconoce en ellos su capacidad de autoformación y de transformación de los entornos.: Componentes: • Promover en el aula, en los procesos de enseñanza aprendizaje y en las interacciones cotidianas emociones para la vida, la convivencia y la ciudadanía para lo cual se hace énfasis en la necesidad de transformar las prácticas pedagógicas de los docentes, promover el cuidado y autocuidado, la educación para sexualidad, el desarrollo sostenible, mejorar los climas de aula y las competencias ciudadanas y socioemocionales para el ejercicio de los Derechos Humanos, lo a través de procesos de formación y acompañamiento a docentes y directivos docentes. • Fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, con la consolidación de la participación de los estudiantes en los procesos de convivencia, la implementación del Sistema Único de Información de Convivencia Escolar –SIUCE, para el reporte y seguimiento a casos que afectan la convivencia pacífica, el desarrollo de estrategias para revisar que los manuales de convivencia sean garantes de derechos y la implementación de protocolos para la prevención de situaciones que vulneran la integridad de niñas, niños y adolescentes (consumo de sustancias psicoactivas, violencias basadas en género, suicidio, intervención adecuada de la policía en entornos escolares) • Fortalecimiento de la alianza familia - escuela: las familias son el primer referente para la niñez. Las interacciones que suceden en su entorno familiar desde la primera infancia son determinantes para los demás ciclos de vida y por ello, lo que sucede con las familias decididamente, incide en la forma como los niños, niñas y adolescentes se relacionan consigo mismos, con los demás y

con el entorno, y a partir de allí construyen y consolidan sus proyectos de vida. El Ministerio trabaja en el diseño de una plataforma, un kit para familias y en procesos de fortalecimiento de capacidades para potenciar el acompañamiento, el cuidado y el autocuidado y el trabajo colaborativo de las familias con la escuela y así se fortalezcan la autonomía y toma de decisiones de la niñez y la juventud. • Promoción de una educación para la Ética, Ciudadanía e Historia, como acciones específicas que contribuyen al reconocimiento y fortalecimiento de estrategias para la democracia y el desarrollo del pensamiento crítico e histórico en los estudiantes. En el marco de la descentralización, todos estos componentes incluyen el fortalecimiento de capacidades de las secretarías de educación para adaptarlos a su contexto y para implementarlas en sus territorios.

[r425q9(title)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[r425q9(comment)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[r425q9(name)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[r425q9(size)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

[r425q9(title)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[r425q9(comment)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[r425q9(name)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[r425q9(size)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

[r425q9(title)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[r425q9(comment)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[r425q9(name)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[r425q9(size)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

Comptage des fichiers: 0

[QG28Q1] Does your country have a regulatory framework relating to the establishment and functioning of private educational institutions?

Yes [Y]

El Decreto 1075 de 2015 en su título 2, artículos 2.3.2.1.1. y siguientes establece la normatividad específica para los establecimientos educativos del sector privado. Esta normatividad está relacionada con las licencias de funcionamiento y con las tarifas de matrículas, pensiones y otros cobros además de la clasificación en los regímenes (libertad regulada, libertad vigilada y régimen controlado) de acuerdo con los resultados obtenidos por los colegios. También en el mencionado decreto aplica para las instituciones educativas privadas lo relacionado con el gobierno escolar, el proyecto educativo institucional, el sistema de evaluación a estudiantes y todo lo que tiene que ver con la organización general del establecimiento educativo.

[QG28Q11] Please provide a brief description:

[QG28Q2] Do legal provisions prohibiting discrimination on the grounds listed by the Convention/Recommendation

Yes [Y]

[1] explicitly apply to private educational institutions?

[QG28Q21] Please briefly describe what laws, regulations or policies guarantee that the development of private education does not generate discrimination and that private schools offer a relevant alternative in your country:

Si bien la normatividad existente no es específica para los establecimientos educativos no oficiales, es de carácter nacional y aplica para todas las personas y entidades del sector educación. 1. Ley 1482 de 2011 y 1752 de 2015: Ley de no Discriminación en Colombia: Aplica para todas las personas en el territorio nacional y sanciona penalmente a quien la incumpla. 2. Ley 1620 de 2013: Ley de convivencia escolar que aplica para todos los establecimientos educativos.

[QG28Q3] Does your country have an education policy framework for minimum educational standards as regards the rights of the parents /legal guardians for providing religious and moral education for their children?

Yes [Y]

[QG28(title)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG28(comment)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG28(name)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG28(size)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

[QG28(title)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG28(comment)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG28(name)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information

regarding this section, please
upload the file here: (Nom du
fichier)

[QG28(size)] Fichier 2 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Taille du
fichier)

[QG28(title)] Fichier 3 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Titre)

[QG28(comment)] Fichier 3 - If you
wish to share any relevant
information regarding this section,
please upload the file here:
(Commentaire)

[QG28(name)] Fichier 3 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Nom du
fichier)

[QG28(size)] Fichier 3 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Taille du
fichier)

Comptage des fichiers: 0

[QG29Q1_1] Please indicate the
legal, policy and regulatory
measures that protect the rights
given to national minorities to carry
out their own educational
activities: (Constitutional laws
and/or legislation protect the right
to education of national minorities)

[QG29Q1_2] Please indicate the
legal, policy and regulatory
measures that protect the rights
given to national minorities to carry
out their own educational
activities: (Legislation or
regulations guarantee the right of
national minorities to study in their
mother tongue)

[QG29Q1_3] Please indicate the
legal, policy and regulatory

measures that protect the rights
given to national minorities to carry
out their own educational
activities: (Curriculum is adapted to
national minority needs)

[QG29Q1_4] Please indicate the
legal, policy and regulatory
measures that protect the rights
given to national minorities to carry
out their own educational
activities: (Teachers are trained to
adapt to national minority needs)

[QG29Q1_other] Please indicate
the legal, policy and regulatory
measures that protect the rights
given to national minorities to carry
out their own educational
activities: (Other)

[QG29Q11] Please provide a brief
description of the provisions:

[QG29Q2] As regards the
educational standards in
educational institutions run by
minorities, please describe the
existing legal and policy
framework:

[QG29(title)] Fichier 1 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Titre)

[QG29(comment)] Fichier 1 - If you
wish to share any relevant

La Ley 1346 de 2009 , el Estado colombiano asumió el
compromiso de promover, proteger y asegurar el goce pleno de
los derechos de las personas con discapacidad , y en ese sentido,
frente a la libertad de expresión y opinión, la citada normativa
ordena «Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas» .
Lo mismo ocurre respecto del alcance que otorga la Ley 1346 de
2009 al derecho a la educación de las personas sordas, el cual
involucra «el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción
de la identidad lingüística» , así como la garantía de la
disponibilidad de maestros cualificados en el uso de la referida
lengua . Además, la ley en comento reconoce a la LSC como
parte de la «identidad cultural y lingüística específica» de la
comunidad sorda, lo que significa que el Estado debe
reconocerla y protegerla, teniendo en cuenta los mandatos
contenidos en los artículos 7, 8 y 70 de la Constitución Política ,
pues se trata claramente de una manifestación de la diversidad
cultural de la Nación.

Solamente la dirigen parcialmente algunos pueblos indígenas,
amparados en la Constitución Nacional, y decretos
reglamentarios como el Decreto 804 de 1995.

information regarding this section,
please upload the file here:
(Commentaire)

[QG29(name)] Fichier 1 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Nom du
fichier)

[QG29(size)] Fichier 1 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Taille du
fichier)

[QG29(title)] Fichier 2 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Titre)

[QG29(comment)] Fichier 2 - If you
wish to share any relevant
information regarding this section,
please upload the file here:
(Commentaire)

[QG29(name)] Fichier 2 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Nom du
fichier)

[QG29(size)] Fichier 2 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Taille du
fichier)

[QG29(title)] Fichier 3 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Titre)

[QG29(comment)] Fichier 3 - If you
wish to share any relevant
information regarding this section,
please upload the file here:
(Commentaire)

[QG29(name)] Fichier 3 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Nom du
fichier)

[QG29(size)] Fichier 3 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

Comptage des fichiers: 0

[QG210Q1] Please briefly describe the existing legal and policy framework that protects the right to quality education for refugees and migrants in your country:

La Constitución Política de Colombia establece: - Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. -Artículo 44: Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión - Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley - Artículo 100: Los extranjeros disfrutará en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley. DOCUMENTO CONPES

(Consejo Nacional de Política Económica y Social) 3950 del 23 de noviembre de 2018: En este CONPES se plantearon acciones por parte del Sector Educación que han permitido dar respuesta a la atención de la población migrante de Venezuela. Puntualmente, desde el sector educativo, se han diseñado estrategias como agilizar el proceso de convalidación de estudios de básica y media, así como de títulos de educación procedentes de Instituciones de Educación Superior venezolanas; mejorar las condiciones de las niñas, niños y adolescentes en las Instituciones Educativas oficiales a través de la implementación de acciones que conlleven al desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales para la prevención de la xenofobia y otras situaciones que afecten la convivencia escolar. DECRETO 1288 de 2018: A través de este Decreto, se precisan una serie de medidas para garantizar el acceso de las personas inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos a la oferta institucional del estado colombiano y se dictan otras medidas sobre el retorno de colombianos desde Venezuela. Así mismo, dicta medias dirigidas a garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes venezolanos en el territorio colombiano. CIRCULAR CONJUNTA Nro. 16 de 2018: A través de esta circular, emitida conjuntamente por el Ministerio de Educación Nacional y la Unidad Administrativa Especial - Migración Colombia, se establece el Instructivo para la atención de niñas, niños y adolescentes procedentes de Venezuela en los establecimientos educativos colombianos; en su contenido recoge una serie de circulares anteriores (No. 45 de 2015, No. 7 de 2016, No. 01 de 2017); las cuales establecen disposiciones en materia de acceso al sistema educativo. Particularmente, en esta circular se flexibilizan los requisitos de documentación para que las niñas, niños y adolescentes migrantes provenientes de Venezuela puedan acceder a la oferta educativa que ofrecen las instituciones educativas colombianas. Esta flexibilización de requisitos en materia de documentación permite que los niñas, niños y adolescentes, puedan ser matriculados aplicando un sistema de equivalencias y convalidaciones, aun cuando carezcan de un documento de identificación válido, siempre y cuando haya el compromiso de los padres de familia y/o acudientes, de normalizar el estatus migratorio del estudiante.

[QG210Q2_1] Please briefly indicate measures adopted by national and local authorities to ensure refugees' and migrants' right to education: (Inclusion in mainstream education)

Yes [Y]

[QG210Q2_2] Please briefly indicate measures adopted by national and local authorities to ensure refugees' and migrants' right to education: (Provision of language courses)

[QG210Q2_3] Please briefly indicate measures adopted by national and local authorities to ensure refugees' and migrants' right to education: (Specific training for educational staff)

[QG210Q2_4] Please briefly indicate measures adopted by national and local authorities to ensure refugees' and migrants' right to education: (Initiatives addressing discrimination and promoting cultural diversity and mutual acceptance)

[QG210Q2_5] Please briefly indicate measures adopted by national and local authorities to ensure refugees' and migrants' right to education: (Alternative administrative procedure (placement tests, portfolio of evidence, etc.))

[QG210Q2_6] Please briefly indicate measures adopted by national and local authorities to ensure refugees' and migrants' right to education: (Accelerated learning programmes)

[QG210Q2_7] Please briefly indicate measures adopted by national and local authorities to ensure refugees' and migrants' right to education: (Non-formal and/or alternative education programmes)

[QG210Q2_8] Please briefly indicate measures adopted by national and local authorities to ensure refugees' and migrants' right to education: (Financial support)

[QG210Q2_other] Please briefly indicate measures adopted by national and local authorities to ensure refugees' and migrants' right to education: (Other)

ALIMENTACIÓN ESCOLAR: el país ha hecho grandes esfuerzos para fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para que los estudiantes migrantes venezolanos puedan acceder a este programa en las mismas condiciones que los estudiantes colombianos, el único requisito para ser beneficiario de esta estrategia se refiere a que la institución educativa y el grado en el que están inscritos esté focalizado por la Secretaría de Educación. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR: es una estrategia que permite contribuir a garantizar el acceso y la permanencia de la niñez y la juventud al sistema educativo. Los estudiantes migrantes, pueden acceder a este programa, en las mismas condiciones que los estudiantes colombianos, siempre y cuando la Secretaría de Educación correspondiente haya adelantado las acciones para garantizar la prestación de este servicio. ACCESO A MIGRANTES PENDULARES - CORREDOR HUMANITARIO ESCOLAR: el Ministerio de Educación Nacional, no solo se ha preocupado por garantizar el acceso de la población que se encuentra en territorio colombiano; también lo ha hecho por la población en situación de migración pendular en la zona de frontera, para ello diseñó el Corredor Humanitario Escolar, el cual desde su creación beneficia anualmente a cerca de 8.000 estudiantes que viven en los municipios fronterizos de Venezuela y asisten día a día a las instituciones educativas de Cúcuta y otros municipios fronterizos del lado colombiano de la frontera. Desde la creación del corredor humanitario, el Ministerio de Educación Nacional, ha liderado los procesos normativos, técnicos, políticos y financieros necesarios para su efectiva operación. PRUEBAS DE ESTADO: es importante mencionar los esfuerzos que el Sector Educación ha venido realizando para la facilitación de los procesos relacionados con la evaluación de los estudiantes migrantes de origen venezolano, en especial la expedición de la Resolución Nro. 624 de 2019 del ICFES, la cual habilitó la presentación de la prueba Saber 11, aplicada a los estudiantes de último año de la media, para los estudiantes migrantes de origen venezolano, a pesar de no tener un documento de identificación válido. CERTIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE DIPLOMA DE BACHILLER: desde la Dirección de Cobertura y Equidad del Ministerio de Educación Nacional se impartieron orientaciones a las 96 Entidades Territoriales Certificadas en Educación, sobre el abordaje de los procesos de graduación y/o certificación de los estudiantes migrantes de origen venezolano. REGULARIZACIÓN MIGRATORIA: se han identificado barreras que dificultan la

[QG210Q3] Please briefly elaborate further on the measures taken:

trayectoria del estudiante por la carencia de un documento de identificación válido en Colombia. Por ello, para el Ministerio de Educación Nacional, ha sido clave la búsqueda de alternativas que permitan la regularización migratoria (que es potestad de la autoridad migratoria), con el fin de facilitar el acceso, la trayectoria y la promoción en el sistema educativo para los estudiantes en condición de migrantes que no tienen un documento de identificación válido en Colombia.

SEGUIMIENTO A LA MATRÍCULA: el Ministerio de Educación ha orientado a las 96 Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) en la gestión de la cobertura mediante el reporte periódico del seguimiento y proyección de la matrícula con el objetivo de organizar la oferta con las capacidades del sistema educativo local para cubrir efectivamente la demanda de manera pertinente a cada contexto. Los reportes periódicos de la cobertura permiten a las ETC contar con información actualizada del avance de la proyección de matrícula por cada uno de los establecimientos educativos a nivel de sede, jornada y modalidad; así como observaciones y sugerencias frente al procedimiento de planeación de la matrícula de migrantes venezolanos.

ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES: el Ministerio de Educación Nacional con el objetivo de generar una postura de política pública educativa para la población migrante ha desarrollado mecanismos para articular cada una de las dependencias del Ministerio, en torno al reto de la atención integral de la población migrante en condiciones de igualdad y equidad; así mismo, en esta instancia de coordinación interna se generan las líneas de política para la gestión de las solicitudes que son reportadas por las instancias intragubernamentales, como es el caso de las 96 Entidades Territoriales Certificadas; Intergubernamentales como es el caso de la Gerencia de Fronteras de la Presidencia de la República, la Agencia Presidencial de Cooperación APC-Colombia, Migración Colombia, la Cancillería; y la coordinación de acciones con agencias internacionales como: UNICEF, Programa Mundial de Alimentos - WFP, Save the Children, Agencia de Cooperación Alemana, entre otros, que se desarrolla en el marco del Clúster o Mesa de Educación en Emergencias.

ASISTENCIA TÉCNICA A LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN: con el fin de realizar acompañamiento a las secretarías de educación en el marco de la respuesta a la atención educativa a población migrante de origen venezolano, se han definido acciones de acompañamiento para realizar asistencia técnica general a los secretarios de educación y sus equipos directivos desde las diferentes áreas del Ministerio de Educación Nacional; en ese sentido, con ellos se programan reuniones en las que se hace balance de las actividades para garantizar la prestación del servicio educativo y las estrategias de bienestar y permanencia.

Así mismo, el Ministerio participa de las mesas territoriales de atención a la población migrante con el objetivo de realizar las gestiones intersectoriales pertinentes a la promoción del acceso y la permanencia escolar de la población migrante. Dentro de las acciones de acompañamiento, de acuerdo con las necesidades específicas y la cotidianidad que cada una de las secretarías de educación presenta, se abordan sus inquietudes y necesidades para dar respuesta oportuna y efectiva. Dentro de los temas más recurrentes se encuentran: asignación y giro de recursos adicionales al Sistema General de Participaciones - SGP, alimentación escolar - PAE, transporte escolar, convalidaciones, nivelación escolar, gestión de la planta docente, contratación del servicio educativo, dotación de mobiliario y materiales e infraestructura educativa, entre otros. Para esto, los equipos del Ministerio canalizan los diferentes temas al área correspondiente, para que se brinde la asistencia técnica requerida.

ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL: el Ministerio de Educación Nacional en el marco de la estrategia de Acogida, Bienestar y Permanencia definida en el Plan Nacional de Desarrollo, orienta a las organizaciones que apoyan la respuesta humanitaria y del sector educación, en la atención educativa de la población migrante de origen venezolano, hacia el fortalecimiento de la promoción de condiciones de acceso y acogida, inclusión educativa, y permanencia escolar. Para ello, se ha desarrollado en asocio con entidades de cooperación como UNICEF, Save The Children, GIZ y Consejo Noruego para los Refugiados, USAID, Programa Mundial de Alimentos, OIM, entre otros, estudios y análisis para identificar las necesidades de la población migrante, dentro de las cuales la ETC Maicao ha sido focalizada para ser parte de las distintas estrategias.

MEJORA EN LOS PROCESOS DE CONVALIDACIÓN: para facilitar la convalidación de estudios de los niveles de educación básica y media, el Ministerio de Educación Nacional ha actualizado las orientaciones para definir estrategias de nivelación y pruebas de suficiencia para estudiantes migrantes venezolanos y retornados colombianos. Adicionalmente se ha mejorado la plataforma de convalidaciones para agilizar el término del proceso para ciudadanos venezolanos y se ha dispuesto un grupo especializado en los trámites de Venezuela, para que sean resueltos en menos de 15 días.

FORMACIÓN DOCENTE: en materia de integración en el sistema escolar, el MEN ha identificado la necesidad de fortalecer el apoyo al cuerpo docente, con el fin de dotarlos de las herramientas necesarias para apoyar la estrategia de acogida y bienestar de la población migrante y retornada que se encuentra dentro del sistema educativo. Actualmente, a través del Programa Todos a Aprender – PTA. y del fortalecimiento de los sistemas de convivencia se busca prevenir cualquier forma de

discriminación. PREVENCIÓN DE LA XENOFOBIA: se adelanta por parte del Ministerio de Educación Nacional el diseño de acciones pedagógicas para prevenir la xenofobia. Para ello, se diseñan secuencias didácticas con material lúdico que puedan usarse en el aula. Este proceso cuenta con la participación de los niños, las niñas, los jóvenes y los maestros de distintas regiones. Adicionalmente, se avanza en la construcción del protocolo de no discriminación por xenofobia para ser difundido en las instituciones educativas del país y con él favorecer la convivencia escolar.

[QG210(title)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG210(comment)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG210(name)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG210(size)] Fichier 1 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Taille du fichier)

[QG210(title)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Titre)

[QG210(comment)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Commentaire)

[QG210(name)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please upload the file here: (Nom du fichier)

[QG210(size)] Fichier 2 - If you wish to share any relevant information regarding this section, please

upload the file here: (Taille du
fichier)

[QG210(title)] Fichier 3 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Titre)

[QG210(comment)] Fichier 3 - If you
wish to share any relevant
information regarding this section,
please upload the file here:
(Commentaire)

[QG210(name)] Fichier 3 - If you
wish to share any relevant
information regarding this section,
please upload the file here: (Nom
du fichier)

[QG210(size)] Fichier 3 - If you wish
to share any relevant information
regarding this section, please
upload the file here: (Taille du
fichier)

Comptage des fichiers: 0

[QG31Q1_1] Please indicate and
provide any information on the
difficulties encountered in the
process of implementing the key
provisions of the
Convention/Recommendation
(including legal and practical
obstacles) and on the main issues
that need to be addressed for
promoting further the right to
education in your
country:(Challenges related to
equitable access and inclusion in
education (such as poverty and
socio-economic factors, cultural
and traditional attitudes,
remoteness, migration and
displacement, etc.))

[QG31Q1_1comment] Please
indicate and provide any
information on the difficulties
encountered in the process of
implementing the key provisions of
the Convention/Recommendation
(including legal and practical

obstacles) and on the main issues that need to be addressed for promoting further the right to education in your country:(Comment)

[QG31Q1_2] Please indicate and provide any information on the difficulties encountered in the process of implementing the key provisions of the Convention/Recommendation (including legal and practical obstacles) and on the main issues that need to be addressed for promoting further the right to education in your country:(Challenges related to the quality of education (such as shortages of qualified, trained and motivated teaching staff, non-supportive or inadequate teaching and learning as well as school environment, etc.))

Yes [Y]

[QG31Q1_2comment] Please indicate and provide any information on the difficulties encountered in the process of implementing the key provisions of the Convention/Recommendation (including legal and practical obstacles) and on the main issues that need to be addressed for promoting further the right to education in your country:(Comment)

[QG31Q1_3] Please indicate and provide any information on the difficulties encountered in the process of implementing the key provisions of the

El Estado colombiano, a través del Ministerio de Educación Nacional, viene avanzando en el desarrollo de acciones y estrategias para fortalecer los procesos de inclusión y equidad en la educación, desde tres dimensiones: Prácticas, Políticas y Culturas Inclusivas. Es precisamente en esta última dimensión en la que se observa un importante reto para avanzar en consolidar un sistema educativo inclusivo, que reconoce la diversidad y responde de manera pertinente a las diferentes capacidades y características de la población. Se requiere continuar con procesos de formación y sensibilización en las comunidades para garantizar el derecho a la educación, no como algo opcional, sino precisamente como un derecho que implica la consolidación de políticas públicas armonizadas entre sí y con seguimientos en su implementación. Es clave continuar con el acompañamiento a los establecimientos educativos y a las secretarías de educación para fortalecer la cultura inclusiva que permita garantizar trayectorias educativas completas desde la educación inicial hasta la educación superior y así lograr la transformación de proyectos de vida.

Convention/Recommendation
(including legal and practical
obstacles) and on the main issues
that need to be addressed for
promoting further the right to
education in your

country:(Challenges relating to the
system and governance (such as
budgetary constraints, lack or
weakness of monitoring systems –
including the lack of reliable data,
absence of supportive/
inconsistent/obsolete legal and
policy environment, lack of
involvement of relevant
stakeholders and lack of
cooperation/coordination at
different levels, etc.))

[QG31Q1_3comment] Please
indicate and provide any
information on the difficulties
encountered in the process of
implementing the key provisions of
the Convention/Recommendation
(including legal and practical
obstacles) and on the main issues
that need to be addressed for
promoting further the right to
education in your
country:(Comment)

[QG31Q1_other] Please indicate
and provide any information on the
difficulties encountered in the
process of implementing the key
provisions of the
Convention/Recommendation
(including legal and practical
obstacles) and on the main issues
that need to be addressed for
promoting further the right to
education in your country:(Other)

[QG31Q1_othercomment] Please
indicate and provide any
information on the difficulties
encountered in the process of
implementing the key provisions of
the Convention/Recommendation

(including legal and practical obstacles) and on the main issues that need to be addressed for promoting further the right to education in your country:(Other comment)

[QG31Q2] Please provide a brief assessment of the effectiveness of the methods introduced to remove the obstacles encountered:

A continuación, se mencionan algunas medidas adoptadas para la superación de los desafíos mencionados. • Garantizar trayectorias educativas completas de todos los niños, niñas, adolescentes jóvenes y personas adultas, en el marco del desarrollo integral desde la atención y valoración de la diversidad, actuando en el marco del enfoque de derechos y de género, favoreciendo la promoción de la participación plena y efectiva. • Reconocer la diversidad y la diferencia como valores para eliminar las barreras actitudinales físicas, comunicativas, tecnológicas, entre otras y transformar los imaginarios frente a la inclusión de personas con características o situaciones diversas, a través del fortalecimiento de modelos, estrategias educativas flexibles y adecuación de ambientes de aprendizaje para todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas. • Diseñar e implementar acciones de acceso, permanencia y calidad, que den respuesta educativa oportuna y pertinente a todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas, en especial en los de contextos rurales y para grupos de población expuestos a la exclusión social, mejorando su calidad de vida, reduciendo las brechas sociales, culturales y de aprendizaje.